

Asutawa Kogu

1. istungjärk.

Protokoll nr. 24.

1919 a.

Sisu: 1. K. Päts'i, J. Hünerson'i, A. Jürman'i arupärimine Wabariigi Walitsusele Järwamaa maakonnawalitsuse teguwiisi kohta. — 2. Komisjonide täiendawad walimised. — 3. Asutawa Kogu kodukord — I lugemisel. — 4. Iseseiswuse aktile allakirjutamine. — 5. Briti kuningliku walitsuse wastus Eesti Asutawa Kogu esimehe telegrammi peale. — 6. Järgmise koosoleku aja määramine.

Asutawa Kogu koosolek 3. juunil 1919 a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 100 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab Asutawa Kogu esimees **A. Rei**, pärast abiesimees **A. Birk**.

Sekretääri kohal abisekretäär **A. Jürman**, pärast abisekretäär **H. Raudsepp**.

P ä e w a k o r d:

1. K. Päts'i, J. Hünerson'i ja A. Jürman'i arupärimine Wabariigi Walitsusele Järwamaa maakonnawalitsuse teguwiisi kohta kohtuuriijale küüdiandmise asjus.

2. Komisjonide täiendawad walimised.

3. Asutawa Kogu kodukord — I lugemisel.

Koosolek algab kell 4.40 min.

Juhataja **A. Rei**: Awan koosoleku. Arutusele tuleb päewakorra esimene punkt.

1. K. Päts'i, J. Hünerson'i, A. Jürman'i arupärimine Wabariigi Walitsusele Järwamaa maakonnawalitsuse teguwiisi kohta.

K. Päts (maal.): Wäga austatud rahwaesitajad! Arupärimine, millega meie Asutawa Kogu poole pöörame, on järgmine: „Tallinna Teataja's“ nr. 111 on

kiri awaldatud pealkirja all: „On asju, millest ei wõi waikida.“ Selles kirjeldatakse, kuidas Järwamaa kohtuuriija ei wõi terwet kogu kuritöösid uurima minna, sest et Järwamaa maakonnawalitsuse liikmed on hobustega, mis ametlikkude sõitude tarwis maakonnawalitsusele nõutatud, pidule sõitnud. Niisuguste nähtuste üle ei tohi tõesti waikida. Sellepärast palun Asutawat Kogu rutulises korras walitsuselt aru pärida: 1) Kas walitsusel on see sündmus teada? 2) Mis mõtleb walitsus teha, et kohtuuriijate tege-

wus sarnaste wäärnähtuste all enam ei kannataks?

Wõib olla, et kõik rahwaesitajad ei ole mitte seda kirjatükki tähele pannud. Ta ei ole mitte pikk ja sellepärast luban enesele teda ette lugeda:

„On asju millest ei wõi waikida. Olen Järwamaa kohtuuriija. Hädalised ametikohused kutsusid mind 26. maiks Koeru. Märtsikuul tapeti Weinjärwe wallas terve perekond maha ja rööwiti paljaks. 14. mail oli metsas üksikus kohas nende endine sulane ära tapetud. 16. mail tapeti Müüsleri metsa wahel tundmata kuritegijate poolt Wau mõisawalitseja Hofman ära, kuna tema tütar elukardetawalt haawata sai. Peale selle weel üks wägistamise asi ja palju teisi asju, mis mind Koeru kutsusid. Maa ägab kuritegude all ja kohtuuriijate töö kipub liiaks minema. Järwamaa maakonnawalitsus kaotab postijaamad ära. Paide postijaam on ära kaotatud ja ka paar woorimeest, kes Paides olemas on, ei sõida pikema maa peale. Saatsin oma asjaajaja kirjaga maakonnawalitsusse ja palusin hobuseid kunni Palu mõisani, mis Paidest 13½ wersta eemal on. Asjaajaja tuli tühjalt tagasi; toitlusosakonna juhataja härra Jaanson laskis öelda, et hobuseid wõimalik saada ei ole. Aga lasti mulle öelda, meie sõidame homme kella 9 ehk 10 ajal Järwa-Jaani poole; kui soowite, wõite ligi sõita. Seda ettepanekut ei saanud ma mitte tarwitada, sest et mul hommikul mitte wõimalik sõita ei olnud. Teiseks arwasin ma, et minul kui kohtunikul mitte just sünnis ei ole teeääres oodata kunni keegi mööda sõidab. Läksin ise maakonna esimehe härra Sõnajala ja esimehe abi härra Paalbergi jutule ja rääkisin nõnda: Kohtuuriija tegewus on laialiseks läinud. Kuna endisel ajal tuli mõni ainukene kord aastas wälja sõita kuriteo kohale, siis tuleb seda nüüd arutihti teha. Peale selle tuleb perioodiliselt kaugematesse maakonna nurkadesse ülekuulamisele

sõita, sest inimestel ei ole kauge maa pärast mitte võimalik Paidesse tulla. Liikumise võimalust ei ole minul praegu aga mitte, sest et hobuseid kusagilt saada ei ole, ja postijaamad on maakonnawalitsuse poolt ära kaotatud. Aga kohut on rahwale tarwis, sest kuritegude hulk on kaswamas. Arwan, et see maakonnawalitsuse otsekohene kohus oleks hoolt kanda, et kohtuasutused saaksid oma tööd teha. Maakonnawalitsus peaks kohtuuriijale hobuseid muretsema. Kui ta oma hobuseid anda ei wõi, siis peaks ta neid teisel teel muretsema. Kui maakonnawalitsus appi ei tule, siis on seisukord wõimatu, sest hobuseid ei ole ka raha eest enam saada ja rahal ei ole enam suurt wäärtust. Kui maakonnawalitsus mitte maksuta anda ei taha, siis pangu ta need sõidud arwesse ja arwed maksab kohtuministeerium ära. Nõnda tööd teha, kui ma senni olen pidanud tegema, on täiesti wõimatu, sest senni olen ma pidanud hobuseid sõna tõsisel mõttes kerjama. Härra Sõnajalg ütles, et eks see ikka rahwa huwides ole, et kohtuuriija oma tööd wõiks teha, aga maakonnawalitsusel ei olla mitte võimalik kõigile hobuseid anda, sest hobuseid olla kõigest 8, aga tahtjaid palju. Selle peale wastasin mina, et minu, kui kohtuuriija sõidud wististe tähtsamad on, kui paljude maakonnawalitsuste ametnikkude sõidud. Palusin tungiwalt minu poolt ettetoodud küsimust maakonnawalitsuse koosolekul arutusele wõtta. Seda lubati. Lubati weel selsamal päewal asi ette wõtta. Et minul aga teisel päewal kell 3 tingimata tarwilik oli sõita, siis palusin, et mulle igal juhtumisel hobune antakse kunni Palu mõisani, kust ma jälle nõu kaudu lootsin edasi saada. Ka seda lubati. Lubati hobune anda, kaitseliidust ühehobuse wanker wõtta ja minule aegsasti teatada. Aga minu ootamine oli asjata, ei tulnud teadet ei selle päewa õhtul, ei ka teise päewa hommikul. Maakonnawalitsus ei olnud oma sõna pidanud, kuid sõita oli tarwis. Läksin kaitseliidu ülema leitnant Kasekamp'i juurde, mees, kes igas asjas püüab wastu tulla. Ma teadsin, et kaitseliidul üks hobune ja wanker on, ja palusin, et mind Palu mõisani wiidaks. „Heameelega täidaksin teie soowi“, ütles leitnant Kasekamp, „aga meie hobune ei ole mitte kodu, ka wanker wiidi eile õhtul ära.“ Wankri oli ära wiinud maakonnawalitsus, aga mitte kohtuuriija tarwis, kes Weinjärwele pidi sõitma, wiie inimese tapmist

uurima. 25. maiks oli Järwa-Jaanis kawatsetud üks peenike suwepidu ära pidada. Maakonnawalitsus sõitis sinna oma hobusega. Kulissid ja muusikakoor wiidi Paidest. Et 3 kulissi mitte peale ei mahtunud, siis wõeti kaitseliidust wanker ja kohtuuriija jäeti jalameheks. Missuguse otsuse maakonnawalitsus oma koosolekul hobuste kohta tegi, sellest ei ole minule senni weel mitte teada antud. Arwan, et ei tehtud mingisugust otsust. Seletused on siin ilmaaegsed. Maa ägab kuritegude all. Ühe ööga kaotab peremees oma hobused ehk kõik oma waranduse, mis tema oma were ja higiga eluaja jooksul on korjanud. Järwa maakonnawalitsusel on selleks hobuseid küllalt, et terve wooriga suwepidule sõita ja isiklikkudeks sõitudeks maakonnawalitsuse hobuseid tarwitada, aga kohtuuriijale, kes sõidab kuritegusid uurima, temale hobuseid anda ei ole. „On midagi kõdunenud Daani riigis.“ Paides, 30. mail 1919 a. M. Linnasaar.“

Mina, kui selle arupärimise esimene allakirjutaja, mingisuguse erakondlise seisukohaga seotud ei taha olla. Seda kohtuuriijat ma ei tunne, ei ole ka iialgi temaga kokku puutunud. Aga see kohtuuriija kiri ühes sellega, mis ühel ehk teisel pool ajalehtede kaudu silma on puutunud kohtute tegewuse üle, sundis Asutawas Kogus selle nähtuse peale tähelepanu juhtima arupärimise näol. Siin on pealegi ühel uurimiseallolewal asjal laiem tähtsus, nimelt mõisawalitseja Hofman'i tapmine, mille kohta teade käis läbi Saksa ja Eesti ajakirjanduse. Saksa ajakirjanduses tembeldatakse seda poliitiliseks tapmiseks; maaliti suur pilt sellest, kuidas meie maal poliitiliste kuritegude arw rohkeneb, nii et elu siin täiesti wõimatu on. Eesti ajakirjandus waidles selle wastu ja ütles, et see on liht kuritegu ja neid kuritöid wõib igal ajal ja iga rahwusega sündida. Sellele wäitele oleks rutuline uurimine tõendusi pidanud nõutama. Kui nüüd kohtuuriija tahab kusagile sõita terwet rida kuritöösid uurima, tehtakse talle ametikohuste täitmine wõimatuks.

Mina ei wõta wastutust kohtuuriija iga sõna eest enese peale, aga ma arwan, et kohtuuriija amet on iseenesest niisugune amet ja peab igal kohtuuriijal niipalju lugupidamist selle ameti wastu olema, et kui keegi neist oma nimega wälja astub ja kaebab, siis peab tema ameti ja isiku wastu usaldust olema ja

asja tõsiseks pidama ja arwama, et siin mitte luuletatud kaebtusega tegemist ei ole. Weel üks teine külg on sellel asjal: see on loomulik nähtus, et keskwalitsuse nõudmisi meil maakonnawalitsused täiele ei pane. Kõneldakse ühest maakonnawalitsusest, kust terve hulk kroonu warandust ära wõetud. Kui keskwalitsuse asutused seda warandust tagasi nõudnud, siis öeldud, et seda warandust tarwis ei ole, ostku walitsus nende käest. Hiljuti lugesin „Sotsiaaldemokraadist“, et Tallinna tööliste organisatsiooni poolt saadetud ühte maakonda toiduaineid ostma. Lubad olid selleks antud, kuid tähendati, et selle lubaga toiduaineid Tallinna tuua ei saa, sest maakonnawalitsus keelas ära. Ja need nähtused ei ole mitte uued. Ma pean ütlema, et meie oleme 6 kuud kannatanud ikka sellesama nähtuse all. Meil ei ole mitte sidet, ei ole kindlat süsteemi keskwalitsuse ja kohaliku walitsuse wahel. Ja ma pean tõendama, et mis enne puudulik oli, on nüüd wist weel puudulik. Kui silmas peame, et praegu 7. maakonna esimehed mitte kohtade peal ei wiibi, waid Asutawas Kogus on, kuna juhuslikud inimesed nende asemel on, kelle käes terve maakonna saatus, siis on karta, et side keskwalitsuse ja kohaliku walitsuse wahel weel rohkem lõdweneb. Meil ei ole kõrgemat administratiivset wõimu koha peal, kui maakonnawalitsuse esimehed.

Nagu meie nüüd sellest juhtumisest nägime, töötawad keskwalitsuse esitajad ja kohalikud wõimud lahus. Kui mingisuguseid abinõusid walitsuse poolt ette ei wõeta, siis on karta, et Eesti riigi administratiiv masin mitte korralikult töötama ei saa, senni, kui suudame uue walitsuse kuju ja korra wälja töötada. Wist paljud arwawad, et arupärimisele põhjust annud nähtus iseenesest ei ole nii suur, teda oleks wõinud maakonnawalitsus ära õiendada, aga kui ta kord awalikkuse ette on toodud, siis wõib seda näitust ka igalpool ära tarwitada. Kujutage, härrad rahwasaadikud, ette, et wõetakse see kohtuuriija teade ja saadetakse ära kirjajana wäljamaale, lisatakse juurde, et walitseja Hofman poliitilisel põhjusel ära tapeti, et kuritegewus läheb suuremaks ja korralagedus hakkab maad wõtma, siis saaks pilt meie riigikorrast, mis õige wilts oleks. Ja mina pean ka ütlema, et see rõõmustaw ei ole, kui kohtuuriija tegewust takistatakse, sest meie teame, et isiku kaitseks peab kohus olema, aga

kohtu tegewus on lodewuse pärast halwatud. Et meil warsti Asutawa Kogu waheaeg käes on, palun seda arupärimist kiireks tunnistada, et walitsus rutulises korras wõiks asja paranduseks samme astuda. Ja tuleks tähelepanu selle peale juhtida, et meie maakonnawalitsused normaalselt töötada ei saa, kui maakonna esimehed mitte kohtade peal ei wiibi.

A. Weiler (tõer.): Austatud rahwaesitajad! Meile on arupärimine ette pandud, mis põhjeneb ajaleheartikli peal. Neid ajaleheartiklid, muidugi, igaüks isesugune, leiame igapäew ajalehtedest. Kui nüüd waadata, mis selle arupärimisega kätte on tahetud saada, siis näeme, et selle eesmärk on walitsuse ja omawalitsuse wahelkorda reguleerida. Alguses ei teadnud meie seda, lõpuks aga ütles härra Päts seda selgesti wälja. Kui tahetakse walitsuse ja omawalitsuse wahelkorda reguleerida, siis wõib ju seda otsekoheselt teha sellekohast punkti päewakorda üles wõttes, ilma et kaudset teed oleks tarwis otsida. Kui siin leitakse, et kohtuuriijate seisukord raske on, et nende sõidurahade küsimus reguleeritud ei ole, siis oleks seda wõinud üles wõtta otsekohese punktina. Sisulikult ei asu ma selle arupärimise juurde. Siin loeti pikk ajaleheartikkel ette, ma wõiks tuua niisama pika wastuse, mis mitte ühe kohtuuriija allkirjaga kinnitatud ei ole, waid 10 allkirjaga ja mis täiesti ettetoodud artikli sisu ümber lükkab, kuid sisuliselt ma selle asja juurde ei lähe. Juba iseenesest on selge, et arupärimine põhjeneb nõrgal alusel. Siin heidetakse omawalitsusele ette, et omawalitsus ei ole kohtuuriijale hobuseid muretsenud, kuid minu teada omawalitsusel neid ülesandeid ei ole. Kohtuuriijatel on kohtuministeeriumi poolt krediit awatud, et nemad endile küüthobuseid wõiwad muretseda. Meie leiame, et arupärimine wastuwõtmatu on. Kui kohtuuriija oleks tahtnud õiget teed käia, siis oleks pidanud ta otsekohe ülemuse poole pöörama, ilma et seda asja ajalehes kaebama oleks hakanud. Neil põhjustel, mis siin ette toodud, hääletab tööerakond selle arupärimise vastu.

H. Kuusner (rhw.): Rahwaerakond seisab samal seisukohal, et wõimatu on seda arupärimist vastu wõtta. Iseenesest mõista, ei ole Asutaw Kogu see instants, kuhu appelleeritakse. Sarnasel juhtumisel oleks pidanud kohtuuriija, selle asemel, et ajakirjandusesse artikli saata, otsekohe ülemuse kaudu neid takis-

tusi kõrwaldada püüdma. Minu arwates kordub niisuguseid juhtumisi igas maakonnas ja igas linnas. Niisuguste arupärimistega ei pruugiks Asutawa Kogu poole pöörata. Rahwaerakond leiab, et wõimatu on selle arupärimise poolt hääletada.

G. Grünwald (sd.): Austatud rahwasaadikud! Nimelt juhtus minul, et siis kui Saksa wõimud hakkasid ära minema, palusin wallawalitsuselt, et mulle 25 wersta taha sealt kohast, kuhu sõita tahtsin, hobune wastu saadetak. Hobust wastu ei saadetud, lihtsalt öeldi: „Meie mingisugust walitsust ei tunnista, ja hobust ei saada meie ka mitte.“ Niisugusel ajal, kus postiasutused on ära kaotatud, on wilets kõigi maaharitlaste ja tegelaste seisukord, olgu ta kohtunik, arst, õpetaja ehk kohtuuriija. Kellel omal igatahes hobust ei ole, on maal wõimatu wiletsas seisukorras. Sellelt seisukohalt wälja minnes toetan ma arupärimist ja awaldan soowi, et maakonnawalitsus korraldaks kuidagi postijaamu, ükskõik, missugusel kujul. Üks on aga kindel — kui sarnased wõimatu rasked läbikäimise olud maal edasi kestawad, siis wõime julgesti oletada, et meil peagi maal enam ühtki haritlast ei leidu, lihtsalt sellepärast, et nad sarnastes wõimatutes oludes elada ei taha. Sellepärast kordan: tingimata tarwilik on, et maakonnawalitsus korraldaks kohalikka postiasutusi. (Kõneleja kõne ajal korduw naer ja mürapahemalpool ja kesk.)

M. Kurs-Olesk (sd.): Meie ei saa kuidagiwiisi seda arupärimist toetada. Jutt oli küll enamalt ka juba sellest, et ei maksaks Asutawat Kogu sarnaste wäikeste asjadega tülitada, aga meil tehakse nii tihti ju üht ja teist wäiklust, et ka seda lubada wõiksime. Kuid lõpuosa härra Päts'i toetamiskõnes teeb wõimatuks arupärimist toetada. Meil on üldse wiisiks saanud, maakonnawalitsuste, kui mingisuguste kurjategijate peale waadata. Meie teame wäga hästi, mis süündinud on, aga kui märkame püüet, seda uuesti elustada, ükskõik missugusel kujul, siis peame kindlasti selle wastu olema. Olekski see halb nähtus, et meil maakonnawalitsuse esitajad isegi siin on, siis on meil sarnaseid halbu nähtusi palju, meil on kohtuid, mis on ilma kohtunikudeta, ja see on õnnetus, arusaadaw. Meil on lihtsalt tarwilistest inimestest puudus. Meie ei julgenud isegi wastu wõtta para-

grahwi, et kõik peawad riigiteenistusest ära astuma, sest et siis tuleks kriis. Meie peame juba ajutiselt sellega leppima, et see, kes siin istub, ka mõnes teises kohas walitsuse tegelasena esineb. Sellest seisukohast wälja minnes ei wõi meie seda arupärimist kuidagi toetada.

J. Temant (maal.): Asi ei ole ometi mitte nii lihtne, kui mõned pahempoolsete esitajad arwawad. (Wahelhüüe: Ka keskeraakond.) Kohus on riigi alusmüür. Kui meil seda ei ole, siis ei ole meil ka riiki. On kohus meil praegu olemas? Ma ütlen — täielikult weel mitte. Mitte sellepärast, et meil praegu kohtuminister puuduks, ei, seal on mees täiesti oma koha peal, seda meest austawad küll kõik Asutawa Kogu liikmed. Teiselt poolt on aga siiski terve rida nähtusi, mis ilmtin-gimata tähelepanu ära teeniwad. Meil puudub praegu kõrgem Riigikohus, meil seisab praegu hulk asju, mis seal rutulist arutamist nõuawad, aga mis sellepärast just seisawad, et meil riigikohtunikka ei oli nimetatud. Aga meie Asutawas Kogus waatame külmalt selle asja peale. Meil on terve rida kohtunikude kohti, kus kohtunikud puuduwad. Weel täna leiate, kui ma mitte ei eksi, „Tallinna Teataja's“ wäikse sõnumi, et Walgas rahukohtunik puudub, see tähendab see kohtunik, kes rahwale kõigerohkem tarwis on. Meie seas Asutawas Kogus istuwad praegu rahukohtukogu esimehed, kuna koha peal puuduwad rahukohtukogu esimehe abid. (Mürapahemalpool ja kesk.) Loomulikuks seda seisukorda pidada ei wõi. Meie ei tohi seda sündida lasta. Ma küsin, kui Tartus abiesimees puudub selle läbi, et ta kuhugi mujale on nimetatud, kust siis wõetakse need asetäitjad, kui meie teame, et meil isegi kohtuid on, kus esimehe abi kohad puuduwad. (Wahelhüüe keskelt: Mis ühendus on selle arupärimisega?) Härra Weiler arupärimisele: „Näidake seaduse paragrahw ära, mille järele meie maakonnawalitsus kohustatud on muretseda küüti“. (Naerpahemalpool ja kesk.) Ja kui neil tarwis on, siis toowad nad paragrahwi wälja! Kui kasud nõuawad, siis öeldakse: „Meie nõuame selle paragrahwi täitmist“. Ma arwan, et maakonnawalitsus peaks kohtunikude tarwidusi ametiasjus wõimalikult täitma. Hiljuti oli jutt sellest, et nais-teenijatele taheti määrata 31 marka päewas, see oli tariif, mu härrad. Kui palju

teeb see kuus välja? Meie kohtunikud saavad aga praegu 800 marka kuus, kuna meie teame, et paljud kohtunikkudest on isikud, kellel iseäralist varandust ei ole. Meie hulgas on inimesi, kes selle asjaolu peale vähe tähelepanu juhiwad. Ma arwan, et walitsus sarnaste nähtuste peale ilmtingimata peab tähelepanu pöörama ja ei tohi neid mitte külmawereliselt mööda lasta minna, nagu seda tehtakse täna arupärimise puhul. Ma arwan, kui see tänane arupärimine möödas on, mis teie muidugi oma suures wõimutundes tagasi lükkate, siiski on sel ometi oma teene, — ta juhib teie tähelepanu ühe riiklise elu nõrga külje peale, meie kolituolude peale. Teie peate tunnistama, et kohtunikud on inimesed, kes praegu 24. tunnilisel päewal 20 tundi töötawad, sel ajal, kui teie nõuate kaheksatunnilist tööpäewa kõigil tööaladel. Aga tasu ja majanduslised tingimised! Sellest teate isegi.

L. Olesk (töer.): Lugupeetud Asutawa Kogu liikmed! See on iseenesest harilik parlamentline nähtus, et küsimused, mida walitsuse wastuseisemise wõi parlamendi õiguste kitsuse pärast päewakorras arutada ei saa, mingisugusel teisel teel päewakorda kistakse. Antakse lihtsalt arupärimine sisse walitsuse wastu ja selle arupärimise kaudu tuuakse siis need küsimused päewakorrale, mis muidu sinna ei oleks saanud mahtuda. Meil ei sulu keegi rahwasaadiku suud, waid wõidakse kõik südame pealt ära öelda, mis iial igatsetakse ja kõigi asjade arutamist nõuda. Kui meil ka wahekord keskwalitsuse ja kohaliku omawalitsuse wahel mitte küllalt õige ei paista olewat, siis ei takista maaliitu mingi asi seda otsekohevalt awalikkuse ette kandmast ja sellekohaseid fakte ette toomast. Ma leian härra Päts'i arupärimise isesuguse olewat. Arupärimise sisu mõte on see, et walitsuse käest aru ja seletust päritakse nähtuse üle, mis ette tulnud, kas see nähtus seadusega kokku käib, kas ta mitte kuidagi seaduse rikkumine ei ole, kas on kohtuministeerium selleks samme astunud, et kohtuuriidjad oma kohust niiviisi täita saawad, nagu see tarwilik. Ma usun, et maaliit, kelle esitajate hulgas on endine peaminister ja riigiprokuröör, teab, et meie selleaegne walitsus on kohtuministeeriumi kohta seaduse välja annud, milles ette on nähtud see korraldus, kuidas kohtuametnikud saawad koha peale sõita ja ametitalitusi ette wõtta. Seal on otse-

kohe öeldud, et maakonnawalitsusel kohtuministeeriumi ametnikkude küüdi-kohustust ei ole, waid et kohtuametnikud selleks krediidi ja päewaraha saawad — see on ka seaduses ette nähtud. Siin on kohtuuriija paremaks arwanud selle asemele, et enesele hobuseid palgata, neid maakonnawalitsuselt nõuda, kes mitte kohustatud ei ole ja kellel mitte wõimalik ei olnud anda. Siis ei ole see mitte Asutawa Kogu asi, ei ole ka mitte walitsuse asi, waid on kohtuuriija ja maakonnawalitsuse eraasi. Meil siin selle peale aega raisata ei maksa. Mis sellesse puutub, kui palju meil kohtuministeeriumi ametnikud palka saawad, see on jälle teine küsimus ja ei oleks tarwis seda küsimust üles wõtta. On tõesti tarwilik, et kohtuministeeriumis saaks ametnikkude palgad kõrgendatud ja oli kuulda juba wana walitsuse ajal, et palganormide kõrgendamise küsimus päewakorda on wõetud. Aga palkadega iseenesest ei ole ametnikkude arw kätte saadud, kellest meil suur puudus. Wõin öelda, et Tartu tarwilised inimesed olemas on ja kui mina sealt lähemal ajal tagasi astun, siis ei jää minu järele mitte tühi koht, waid Tartu rahukogu saab edasi töötama, nagu senni. Leian, et sellel arupärimisel wormilist alust ei ole, sellepärast olen selle poolt, et ta ilma sisulise arutamiseta tagasi lükkatakse.

K. Päts (maal.): Siin tähendatakse, et kohtuminister on oma kohused täitnud: ta on krediidi muretsenud, paberid on kohtuuriija kätte saadetud. Kui kohtuuriija hobuse nõutamisega maakonnawalitsuse poole pöörab, siis on ta eksisammu teinud. Ta oleks wist ise turul hobust kauplema pidanud. Raha on kätte saadetud, aga meie kuulsime rahwasaadikult, kes ise maal ametis, mis ta ütles. Ma ei lugenud ära, mitu korda ta ütles, et „wõimatu“ on maal hobust saada, aga et see „wõimatu“ nii mitu korda kordub, siis wõime uskuda, et see tõesti südamest tuli ja et tõesti wõimatu raske asi on ametnikul hobust saada ja et inimesed tõesti oma kohuseid nii täita ei saa, kui seda nende käest nõutakse, ehk kui nad seda ise tahaks. Arwatakse ainult, et krediidi määramisega asi korras on, et on niisuguseid kohte, kus sellega walmis saadakse, kuid on aga teised kohad, kus ka raha eest hobust ametsõiduks ei saa ja meie näeme siin, et isegi siis, kui tähtist kuritööd tarwis uurida, — hobust ei ole koha

peal saada. Meie ei peaks mitte kohtuministeeriumi käest seletust küsima, vaid siseministri käest, kelle alla maakonnawalitsused käiwad, nimelt, mis mõtleb ta teha, et riigiameti aparaat korralikult funktsioneerida wõiks. Meie teame kõik, et hobusejaamad on ära kaotatud ja et meil hobuseid praegu ka raha eest saada ei ole. Ja siis, kui meie näeme, et kohalik omawalitsuse aparaat niiviisi töötab, siis ei kahtle meie selle juures, et see, mis kohtuuriija poolt awalikkuse ette toodud, tõele wastab. Selle asemel, et hobust anda, weetakse hobusega kulisse. Ma arwan, et on tarwis awalikult niisuguse nähtuse peale meie riigis tähelpanu juhtida. Siin toodi ette ja öeldi, et see kõik on kodune nägelemine ja oleks pidanud maakonnanõukogu poole pöörama, aga ka mina tunnen seda, et kui nüüd maakonnawalitsuse poole pöörab mõne teise ministeeriumi ametnik, kes mitte oma mees ei ole, siis wõib selle asja kohta väga pikki ja ilusaid kõnesid ja resolutsioone teha, aga need resolutsioonid ei võimalda uurimise kohale sõitu. Selleks ei ole resolutsioone, vaid neljajalgset kabjakandjat tarwis. Minu teada ei ole ka Järwamaal walitsusel oma esitajat, kelle poole walitsuse ametnik wõiks abi paludes pöörata. Ma tean, et teie seisukoht on walitsuse kommissaride vastu. Teie ütlesite, et uus kurs tahab emissarisid, midagi uut luua. (J. T e m a n t (maal.): K u r s j ä ä b e n d i s e k s.) Kaks kuud aega on juba sellest möödas, kui uus walitsus tööle asus, ei ole aga emissare ega midagi uut loodud, kommissarid on siiski ametis, kuid kus nad puuduwad, sinna uusi ei nimetata. Nii ei ole sel alal midagi uut sündinud. Wõib olla olen mina oma waadetega teie kõrwal wananenud, et teie tõesti midagi suurepäralist ja rahustawat loote, aga mina arwan, et riigimasin ilma selleta läbi ei saa, kui teie sidet ei loo keskwalitsuse ja kohalikkude wõimude wahel. Ma tean lääne Järwamaal oli kommissar, aga see tagandati. Ei ole nüüd asetäitjat sinna leitud ja nüüd näeme niisugust seisukorda, et maakonnawalitsus on seal A ja O; mis ta teeb, on tehtud ja keskwalitsuse kohalikkudel ametnikkudel ei ole seal mingisugust toetust ega sidet. Teame, et meie riik küll suur ei ole, aga wana Jumal on ka meil kõrgel ja walitsus wist kaugel. Meie walitsus on maakondadest tõesti kaugel, ei ulata ta küüned mitte sinna, et korda luua ja ei ole ka sel walitsusel igalpool esitajaid, kes

korrarikkumiste peale tähelpanu juhiks. Ma saan väga hästi aru, nagu siin juba selge sõnaga ja põhjalikult seletati, et meil sellega aega raisata ei maksa. Mina aga palun andeks, et wõtsin julguse teie tähelpanu ühe kohtuuriija wiletsa seisukorra peale juhtida. Mina isiklikult olen selles arwamises, et kohtuuriija, olgu ta küll palju wäiksem wõim kui meie siin, seadusandjad, et tema on meie riigis siiski niisugune tarwiline kruwikene, et kui see kruwikene wälja kukub, siis riigimasin segi läheb. Ma palun weel kord andeks, et teid tülitasin, ja wõtan oma arupärimise tagasi.

J u h a t a j a A. R e i: Arupärimine on ühe allakirjutaja poolt tagasi wõetud; kui teised arupärijad arupärimist ei toeta, siis arwan ma, et hääletamine üleliigne on. Sellega on see päewakorra-punkt läbi.

2. Komisjonide Järgmise päewatäiendawad wali- korra-punkti kohta on mised. sisse tulnud akl.

Oinas'elt järgmine teadaanne: „Palun mind põhiseaduse komisjonist wäljaastunuks lugeda.“ — Põhiseaduse komisjon ei ole oma tööd lõpetanud. Kas loetakse tarwilikuks, et saaks akl. Oinas'e asemele uus komisjoni liige walitud?

M. K u r s - O l e s k (sd.): Meie peame teadma, et komisjon oma kokkuseades siis töötada saab, kui wäljaläinud liikme asemele uus tuleb. Wäljaastunud liige, Oinas, kuulub meie erakonda ja sellepärast paneme ette uueks komisjoni liikmeks rhs. Ast'i.

J u h a t a j a A. R e i: Rhs. Kurs-Olesk'i poolt on ettepanek tehtud rhs. Ast'i komisjoni walida wäljaastunud rhs. Oinas'e asemele. Rhs. Ast on sellesama rühma poolt ette pandud; teist kandidaati pole määratud; sellepärast panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on akl. Ast nähtawa enamusega walitud.

3. Asutawa Kogu Järgmine päewakodukord — korra-punkt on Asutawa Kogu kodukord I lugemisel. esimesel lugemisel.

Kui üldiseks läbirääkimiseks sõna ei wõeta, siis panen ette punkthaawalisele arutamisele asuda, nagu meie kodukord nõuab. Kas soowib keegi selle ettepaneku kohta sõna wõtta? Kui ei, siis panen hää-

letamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud minna punkthaawalisele arutamisele. Seega algame punkthaawalist arutamist.

Kodukorra komisjoni aruandja **K. Wirma** (loeb): Asutawa Kogu kodukord.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Seega on nähtawa enamusega pealkiri wastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 1. Asutawa Kogu juhatus. § 1. Asutawa Kogu juhatus seisab koos: esimehest, esimesest ja teisest abiesimehest, sekretärist ja selle esimesest ja teisest abist.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Seega on nähtawa enamusega § 1 wastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 2. Juhatuse liigete walimine sünnib kindisel hääletamisel. Walituks tunnistatakse, kes üle poole kõigi Asutawa Kogu liigete häälest on saanud.

Kui keegi kandidaat nõutud enamust ei saa, võetakse ette teine walimine, kusjuures walituks loetakse need kandidaadid, kes koosolekul wiibiwate Asutawa Kogu liigete häälteenamusega walitud. Jääb ka teine walimine tagajärjeta, siis võetakse ette kolmas walimine, ja walituks tunnistatakse need, kes koosolijate wõrdlewa häälteenamuse on saanud. Kui kolmandal walimisel üksikud kandidaadid ühe palju hääli on saanud, otsustatakse küsimus liisu läbi.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Seega on nähtawa enamusega § 2 wastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 3. Asutawa Kogu kirjawahetus ja kantselei käib juhatuses wõimkonda.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Seega on nähtawa enamusega § 3 wastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 4. Asutawa Kogu protokollide kirjutamine sünnib Asutawa Kogu sekretäri wõi tema abi juhatusel ja wastutusel. Asutawa Kogu otsused, mis Wabariigi Walitsus täide saatma peab, antakse wiimasele juhatuses poolt wiibimata edasi.

J. Tõnisson (rhw.): See on väga suure ulatusega paragrahw, seepärast, et mingisugust tähtaega pole ära määratud, millal need otsused peawad edasi antud saama. Sõna „wiibimata“ on niisugune, mis wõib mõni tund olla, wõib aga ka päewade peale määrata. Siin oleks waja kindlat tähtaega ära määrata, sest nõnda wõib siin kokkupõrkeid tulla, kui on siin mõni tähtis otsus tehtud ja on natuke wiibinud edasiandmisega, siis wõidakse süüdistada juhatust, aga wõib olla ei olnud juhatus mitte süüdi ja ta tundis siin õiguse olewat mitte rutata, mõnda teist asjaolu silmas pidades, mis teda takistamas oli. Aga kui oleks kindel tähtaeg olnud, oleks kõik muu kõrwale jäetud ja rutuline ära saadetud. Ma ei tea praegu tähtaega määrata. Ma soowitaks aga, et päew wõi paar kõigepikemaks tähtajaks määrata; seda peaks tehniliselt läbi wiidama nende poolt, kes kantselei oludega tuttawad on. Kui meie aga selle asja lahtiseks jätame, siis wõib pärast wahest väga palju sekeldusi ja pahandusi tulla.

Juhataja **A. Rei**: Kas rhs. Tõnisson'il on konkreetne ettepanek ettekanatud termini kohta?

J. Tõnisson (rhw.): Sõnad: „hiljemalt aga 24 tunni jooksul“ tuleks juurde kirjutada.

Juhataja **A. Rei**: On ettepanek tehtud § 4 juurde eelwiimase sõna „wiibimata“ järele panna sõnad: „hiljemalt aga 24 tunni jooksul“.

H. Martna (sd.): Ma pean tähendama, et härra Tõnisson'i ettepanek mitte wastuwõetaw ei ole. Ma ei ole selle kodukorraga just tuttaw, aga ei tea mitte, kuidas peab sellest punktist aru saama. See on arwatawasti endise kodukorra järele kokku seatud. Seal tuli seda niimoodi mõista, et seadusprojektid, mis Asutawa Kogu poolt on wastu võetud, ka niisuguseks otsuseks loetakse, mida walitsus täitma peab. Ja seadusprojektid on tihti pikad ja niisugusel korral on kantseleil täitsa wõimatu 24 tunni jooksul seda walmis teha. Mina arwan, et endine redaksioon siin jääks nimelt selles mõttes, et wiibimata tuleks seal asjaoludega rehkendada, kui ruttu seda seal wõib teha, wõib mitu päewa kesta, wõib ka mitu nädalat. Tsiwiilkodeks, kriminaalkodeks tulewad wastu wõtta, see on kaunis suur töö ja 24 tunni jooksul walmis teha on wõimatu.

J. Tõnisson (rhw.): Akl. Martna seletus on õige, kuid teiselt poolt ei wõi tarwitada ka selles mõttes „wiibimata“. Wiibimata — tähendab ikka silmapilk, siis meie peaks ütlema — aja wiitmata, see tähendab, et meie ruttaks, kui palju võimalik. Aga see ei aita meid ikka veel; siis peame meie täiesti ilma mingi kontrollita jätma tähtaja poolest. Ja mina ei saa härra Martna'le mitte wastu waielda, et seaduseelnõude juures see täiesti läbi wiimata on, et 24 tunni jooksul siin see teadaandmine peab sündima. Meie kantselei olud ja töötamise abinõud ei ole mul mitte sedawõrd selged, et ma wõiks mõne pikema tähtaja kindlaks määrata ja sellepärast wõtan mina oma paranduse tagasi selle peale, et kolmandal lugemisel, kui seisukord lähemalt selgub, omale õiguse jätan enesele uut ettepanekut teha, sest sedawiisi ei ole sel seadusel õieti sisu wõi täidesaadetawuse wõimu.

Juhataja **A. Rei**: Panen selle paragrahwi hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 4 wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 5. Juhatus peab oma koosolekuid tarwiduse järele. Koosolek on otsusewõimuline, kui vähemalt pooled liikmed koos on, nende seas juhataja ehk tema asetäitja abiesimees. Kui otsuste juures hääled pooleks lähewad, siis otsustab juhataja hääle.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) § 5 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Komisjoni teine aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 6. Juhatusel kohus on Asutawale Kogule teatada, kes Asutawa Kogu liigete hulgast lahkunud ja kes walimisnimekirjade järele tema asemele astub.

Siin juures tähendan, et ma esiteks juba selle paragrahwi kohta tähendasin, et see mandaatkomisjoni asemele, selle funktsioonide asemele üles wõetud. Et meil mandaatkomisjonil wahest muud tööd ei olnud, kui need nimekirjad ja walimised läbi waadata, siis on tegelikult see järg, mis ette on nähtud ja tegelikult siin tarwitamisel olnud. Kui peaks mingisugune iseäraline juhus olema, küll siis selle jaoks erikomisjon walitakse.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) § 6 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): II peatükk. § 7. Wanematekogu seisab koos Asutawa Kogu juhatusel ja rühmade esitajatest. Tähendus: Rühmaks loetakse kõigi nende Asutawa Kogu liigete hulka, kes walimistel iseseiswa nimekirjaga esinedes vähemalt kolm kohta said. Rühm peab vähemalt 6 liiget suur olema, kui ta Asutawas Kogus tekib. Uueks rühmaks ühinemise üle peab Asutawa Kogu juhatusel kirjalikult teatatama, rühma nimetust ja liikmeid ära tähendades. Rühmad on kohustatud oma eestseisuse (büroo) kokkuseadest kirjalikult Asutawa Kogu juhatusel teatama.

J. Tõnisson (rhw.): Euroopa rohkearwulistes parlamentides katsutakse rühmade liikmetearwu palju suuremaks määrata, et selle läbi üksikute rühmade purunemise ja parlamendi pulweriseerimise eest hoida. Sest kui ülearu palju rühmi tekib, siis on parlamendil raske töötada ja ei saa ülepea mitte nii kergesti parlamendi liikmete wahel ühiseid mõtteid ja ühiseid waatekohti luua, kuna üksikud rühmad üksteisest eemal seisawad. Õieti peaks meil püüdeks olema oma rühmi kokku sulatada ja mitte nende arwu suurenemist toetada. Wist on aga ometi tarwilik, et meie oma Asutawa Kogu liikmete arwu vähemusega rehkendama peame — ühelt poolt, ja teiselt poolt — silmas peame, et meil õieti parlamentiline elu alles arenemisel on. Üksikute rühmade lahkumine ja uute wormatsioonide loomine ei too wist kaasa seda hädaõhtu, et purunemine ja pulweriseerimine edasi kestab, waid wõib olla, üksikute lahkuminekute juures tõuseb wahest ennem wõimalus, et üksikute erakondade eeskawade otsa kinnijäänud rühmad oma liikumise poolest elawamaks lähewad. Peale erakonna eeskawa hakatakse ka elawaid inimesi hindama ja hakatakse tundma, et erakonna eeskawa walitsus ei ole kusa-gil maailmas elu loonud. Tema on ikka enam elu arenemist takistanud ja doktrinäärusele wiinud, mis kängu paneb kõik liikumise, algatuse ja tööjõu. Selles mõttes oleksin mina isiklikult — meie rühmas ei ole seda küsimust veel kaalutud — selle poolt, et meie siin 6 asemel panek-sime 5. Mitte, et see üks liige siin kui palju tähendaks, waid et meil 6 koguni kunstlik arw on, kuna õieti kõigil niisugustel ühinemistel aluseks ikka sootu teised arwud on. Selle poolest tooksin psühholoogilise põhjenduse. Seltside elus

on õige huwitawaid nähtusi. Wäga palju on veel seltsisid, ka põllumeeste seltsisid, kus on edasi töötatud nii kaua, kui saadi eestseisus walida, kui nii palju liikmeid oli, et sai walida esimehe, kirjatoimetaja ja kassahoidja. Tegelikult on olnud wiie-liikmelisi seltsi ja need on seltsi traditsioonid edasi kannud. Kui meie siin ka selle aluse vastu wõtame, et rühmal peab oma büroo olema, et seal on nii palju liikmeid koos, et saab walida juhataja, asejuhataja, kirjatoimetaja ja wahest ka kirjatoimetaja asetäitja, siis peame ka lubama, et siisugune kogu, kus eelnimetatud isikuid wõimalik walida; ennast ka rühmaks koondada võib. See tähendab, meil ei tarwitse sugugi nõuda, et seal oleks kuus wõi seitse liiget, waid et kus juba wiis inimest koos on ja nemad enesest büroo sünnitawad, see end juba rühmaks saab korraldada. See hõlbustaks ka uute rühmade kujunemist, ilma et seda arwu katsumaks kunstlikult suuremaks ajada, kuna meie teiste parlamentide eeskujul ei saa suuremat arwu tarwitada, mis harilikult kahekümneni ulatab. Kuus on igatahes ilma motiweerimata ka meie seltsielus.

Aruandja K. Wirma: Mina arwan, et siin on arw täiesti maitse asi. Meil on näituseks ju Asutawa Kogu juhatus kuuest liikmest koos, see on kolm esimeest ja kolm sekretääri, ja ei ole midagi iseäralikku juhtunud. Nii on ka palju siisuguseid juhtumisi. Kuid komisjon arwas, et rühm peaks suurem olema, aga arwas siiski wõimalikuks seda öelda, et ta vähemalt kaks korda nii suur peab olema, kui kõige väiksem rühm. Kui meie kõige väiksem rühm on kolm, siis peaks uuesti-asutataw rühm olema kaks korda suurem, see on, millega komisjon motiweerib arw kuue wõtmist; kui see mitte ei meeldi, siis on igatahes maitse asi.

Juhataja A. Rei: On kaks ettepanekut. Esimene on komisjoni poolt ja teine akl. Tõnisson'i poolt selle paragrahwi teise järgu kohta parandus. Sõnade: „rühm peab olema vähemalt kuus liiget suur“ asemele paneb ette härra Tõnisson seda arwu kuue pealt vähendada wiie peale. Kes on selle paranduse poolt? (Hääletatakse.) Parandus on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Nüüd panen ma selle paragrahwi hääletamisele. (Hääletatakse.) § 7 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 8. Wanematekogus on rühmad, — juhatuse liikmed kaasa arwatud, — esitatud proportsionaalselt Asutawa Kogu koosseisuga, jagajaks arw 8 wõttes, ja alla 8-liikmelisele rühmale igaühele üks esitaja arwates.

Siin tuleb tähelepanu selle peale juhtida, et siin on juhatuse liikmed kaasa arwatud. Praegu on see kogu teisiti konstrueeritud.

J. Tõnisson (rhw.): Kui komisjon tooks motiivid ette, mispärast endine korraldus on kõrwale jäetud, mis juba tegelikult maksab, siis wõiks selle üle otsustada. Aga nüüd on nõnda, et meil wanematekogus rühmade esitajad juba teewad välja kuusteist liiget ja sinna juurde tuleb veel 6 juhatuse liiget, nii et see kokku teeb 22 liiget. Seda 22-liikmelist kogu nimetatakse laiendatud wanematekoguks. See võib otsustada üldiseid tähtsamaid asju, aga jookswate asjade jaoks, kus mitte nii tähtsaid küsimusi arutamisel ei ole, tuleb kitsam wanematekogu kokku. Seal on igalt rühmalt ainult üks esitaja ja juurde arwata tuleb juhatus. Praegustes oludes oleks kaheksa kitsama wanematekogu liiget rühmade poolt ja kuus juhatuse poolt, see oleks kokku 14. Nii otsustaks 14 liiget jookswad küsimused ja astuks sagedamini kokku. Aga suurem täisarwuline kogu tuleks siis kokku, kui suuremad ja kaugeleulatawamad küsimused arutamisel on. See korraldus on wist juba oma lühikese maksmise kestusel ainult häid tagajärgi toonud ja sellepärast oleks parem, kui tema siin ka tarwitusele wõetaks, ilma et juhatuse liikmed rühmade-esitajate sekka arwataks. Sellepärast peaksime siin märkuse tegema, et see arw rühmadeesitajate walimise kohta käib, kuna juhatus mitte sel puhul ei walita, kui wanematekogu konstrueeritakse. Et juhatust sel puhul ei saa uuesti walida, siis oleks iseenesest mõista, et paragrahw käib ainult rühmadeesitajate walimiste kohta, kui midagi iseäralikku juurde lisatud ei ole. Aga komisjon mõtleb seda nõnda, et see peab just käima ka juhatuse liigete kohta; tähendab, siis ei wõi seda siin sel kujul mitte vastu wõtta, sest siis peaks meie oma juhatuse liikmed uuesti walima ja seda ei taha wist komisjon mitte.

Aruandja K. Wirma: Komisjonis oli see asi ka õige pikalt arutusel; leiti, et jookswaid asju, mille peale härra

Tõnisson tähelpanu juhtis, et neid jookswaid asju harilikult ajab juhatus. Jookswad asjad on juhatuse käes ja wanematekogu oleks just nende ülesannete jaoks, mis juhatusel raske ära otsustada ja millel on laiem ulatus jne. Wahest ka niisugused asjad, mis Asutaw Kogu neile teha annab. Ja komisjon tuli lõppude lõpuks otsusele, et niisugune koosseis, nagu praegu on, nimelt 16 liiget rühmadeesitajaid ja 16 liiget juhatusest, see teeks kokku 22 liiget. See on suur kogu, ja see kogu ei tule mitte alati hästi kokku, nagu seda wahest meie maapäewa wanematekogu juures näha oli, kus tarwiliste otsuste juures tihti kokku ei tulnud ja sel wiisil ei saadud otsuseid ära teha. Põhimõte oleks, arwas komisjon, et see kogu oleks teatud wiisil küllalt suur, kui juhatus nende 16 liikme hulgas on. Kui nüüd arwet teha, nagu härra Tõnisson tegi, oleks koosseis wanematekogus, üks esitaja igast rühmast, rühmi on 8, ja juhatus juurde arwatud, teeks kokku 14 liiget. See ei ole ka kuigi palju vähem. See kombinatsioon, mis siin ette nähtud, oleks natukene suurem, kõik oleks seal esitatud ja wanematekogu saaks kõiki meie ülesandeid täita. Asi, mis siin wast silma paista võib, on, et mõned rühmad on nüüd juhatusse oma esitaja saatnud, ja peaks arwama, et see isik ehk juhatuse hulgast peaks käima wanematekogus sisse, siis arwan ma, et see küsimus painduw on. Üks punkt on olemas, nimelt § 13 on öeldud, et rühmad on kohustatud teatama, kes nende esitajaks wanematekogus on. Kui siis niisugune rühm leiab, et see hea ei ole, et just juhatuse liige ka wanematekogus rühma esitaja on, siis teatab rühm sellest § 13 põhjal, et meil ei ole mitte see liige wanematekogus, waid tuleb teine isik, ja sellepärast see punkt nii paindumata ei ole. Ma juhin siiski ühe eksitawa külje peale tähelpanu selles paragrahwis ja see on õieti ainus eitaw külg, mida komisjon leidis, nimelt, kui peaks kellegil Asutawa Kogu liikmel juhatusega waidlus tulema, siis on temal võimalus pöörata wanematekogu poole, kes seda asja peab lahendama ja tarwilisel korral Asutawale Kogule ettepaneku tegema. Siis tõusis weel komisjonis küsimus, kuidas teha, kui juhatuse peale kaebatakse, ja juhatus ise wanematekogu hulgast on ning seda asja ise lahendama peab. Seal arwati komisjonis, et harilikult ei tõuse kaebtused mitte terwe juhatuse peale, waid mõne üksiku juhatuse

liikme peale ja wanematekogu on nii suur küll, et selle isiku küsimust rahuldawalt saaks ära otsustada.

J. Tõnisson (rlhw.): Komisjoni motiivid ei rahulda weel. Ei ole otsustarbekohane, kui meie ütleme, et juhatus üksi peab jookswaid küsimusi otsustama. Meil on juhatus suuremate erakondade, wõi rühmade esitajatest, wäiksematel rühmadel ei ole esitust ülepea mitte. Niisuguste jookswate küsimuste hulgas on asju, mille otsustamisel huwitaw tihti ka wäiksematel rühmadel kaasa töötada. Sellepärast peaks olema asutus, kus wäiksemad rühmad oma soowe saaksid ette tuua. Muidu ei tule sisemist kokkukõla, mis vähemalt korraküsimustes kõigil rühmadel Asutawas Kogus peaks olema. Teisest küljest ei ole minu arust võimalik juhatuse liikmeid täiesti rühmade esitajaks pidada. Meil on see küsimus lahendamata, aga suuremates parlamentides juhtub tihti, et esimees oma rühmast välja astub. Esimees on ülewalpool erakondi. Ja see traditsioon ei ole tõesti mitte paha. Ei taha öelda, et meil oleks põhjust kahetseda, et meil see nii ei ole. Pean lausa ütleva, et meie esimees on kõigis oma ülesastumistes, mis juhatusse puutub, täielist erapooletust üles näidanud, nii et meeldegi ei tule, et ta erakonnamees on. Kui temale aga rühm sihilikult esitaja kohused wanematekogus peale paneb, siis on ometi raske mõelda, et ta kõigist erapooletuse püüetest hoolimata mitte ei katsuks oma rühma wastu kohust täita. Ta peaks siis oma erakonna seisukohast otsustama wanematekogus ja juhatuses. Aga mis see tähendab teiste rühmade seisukohalt, seda teie võite ometi ette kujutada. Kui meil on usaldus esimehe wastu isiklikult, on hea; aga kui meie teame, et tema taga rühm seisab, kes temale kõige oma mõju ja võimuga ikka peale käib, siis on ometi wahekord esimehe ja teiste rühmade wahel waewalt niisugune, et ei tuntaks, siin on erakonnamehega tegemist. Meie juhataja peab erapooletu olema, mitte erakonnamees. Peale selle oleme meie ajutise põhiseaduse wõi wabariigi walitsemise ajutise korra läbi oma esimehe peale pannud Eesti wabariigi seadusliku esitaja kohused. Mõelge, mis see tähendab? Kas tema siis ikka peab sotsiaaldemokraatide parteid esitama, isegi kui ta Eesti wabariiki esitab?! (W a h e l h ü ü d e d : T a e i ole nii wäiklane.) Ei, tema ei ole

nii väiklane; kuid teised on väiklased. (K i i d u a w a l d u s e d p a r e m a l p o o l.) Ma ei kõnele mitte esimehest kui isikust. Tema on arwustusest kõrgemal, aga waat, paljud tema rühmast ei ole mitte arwustusest kõrgemal. Ja see puutub asja kõige walusamalt. Tarwis on ära tähendada, kui meie siin nüüd tõesti wanematekogu loome, siis jätame juhatussele oma iseäralikud ülesanded. Teiseks teame meie, et erakonnad on saatnud oma esitajad juhatusesse, aga need saawad oma töö ja oma seisukorra läbi niisuguse iseloomu, et nende peale mitte kui erakonna esitajate peale ei wõi waadata. Jätame nemad Asutawa Kogu wanematekogusse selleks erapooletuks elemendiks, kelle ümber koonduvad erakondade ehk rühmade esitajad, nõnda, et siis meil vähemalt niisugustel kordadel, kus on tarwis rühmadewahelist seisukohta wõtta, inimesed oleks, kes nõnda wõiwad wälja astuda, et nad erakonna seisukohast ei kõnele. Kui meie oma keskelt mitte ei leia seesugust erapooletut ollust, siis meie töö ei sigine ja asi ei edene. Kolmandaks on meil juba siin järgmises paragrahwis ära tähendatud, et wanematekogu ülesanne on lahendada igasuguseid küsimusi, mis Asutawa Kogu tegewusse ehk ülesannetesse puutuwad. Asutawa Kogu töö korraldamise asjus juhatus pealepandud kohustused ja Asutawa Kogu tegewusse puutuwate küsimuste lahendamine on suure tähendusega, iseäranis waheagadel, kui Asutaw Kogu mitte ei istu koos. Sellepärast ei ole siis sellest mitte küll, kui väike kogu otsustab, waid meil on waja harukordselt kokku tõmmata üle maa weel rühmade esitajad. Nende asjaliste kaalumiste põhjal ei saa ma mitte taganeda sellest soovist, et wanematekogu oleks korraldatud: juhatus ja rühmade esitus. Ja juhatus jäetakse rühmade esitamisest wälja, kui iseseisew üksus. Olgu rühmal 6 liiget wõi 3, wõi 7 liiget, see pole meie asi. Kas seal 21, 22, wõi 23 liiget saab, see ei riku mitte seda üldist seisukorda ja ei takista mitte asja käiku, kui meil ainult kitsam ja laiendatud wanematekogu on.

(Sekretääri kohale asub abisekretäär
H. Raudsepp.)

A. Jürman (maal.): Kui meie nüüd § 8 sel kujul wastu wõtame, siis wõib olla suuremate rühmade peale ei awalda see pea mingisugust mõju, kas tal üks liige vähem ehk rohkem on. Kuid vähemate rühmade kohta on see siiski lõp-

mata suure tähtsusega. Kui seal nüüd vähematel rühmal arwatakse juhatusse liige wanematekogu liikme hulka, siis nemad ei saagi rohkem esitust wanematekogusse, kui ainult juhatusse liikme. Juhatus aga, et see juhatusse liige teinekord ka puudub, siis jääb nendel vähematel rühmal wanematekogus oma esitus puudu. Kui väiksemad rühmad ei saa oma esitust mitte küllalt otstarbekohaselt saata wanematekogusse, siis ei suuda wanematekogu niisugusel juhtumisel mitte seda otstarbet täita, mida temalt loodetakse. Kuue juhatusse liikme juurde arwamine tõstaks wanematekogu 16 liikme pealt 22 peale; see iseäranis suur ka ei ole ja praegune töötamine on näidanud, et see suurus töötakistuseks ei ole olnud, kuna aga rühmad paremini esitatud on. Selle juures ei ole ka mitte sugugi tarwis karta, et väiksemad rühmad kuidagi saaks see läbi suuremate rühmade peale surwet awaldada. Nii siis, et kui tahame otstarbekohasemalt wälja tulla ja näha saada kõikide rühmade otstarbekohast esitust wanematekogus, siis oleks küll soovida, et wastu wõetud saaks, et juhatusse liikmed kuuluksid wanematekogusse peale rühmade esituse. Kus rühmade esitusel tuleb arw 8 jagajaks wõtta, siis oleks kerge seda paragrahwi parandada. Ja kui meie selle paragrahwi sarnasena loome: „Wanematekogus on rühmad, peale juhatusse liikmete.....“ (H ü ü e: L i h t s a l t k u s t u t a d a j a w ä l j a j ä t t a.) Minu ettepanek oleks ikka: peale juhatusse liikmete tuleb igal rühmal iga 8 liikme kohta 1 esitaja wanematekogusse saata.

(Sekretääri kohale asub abisekretäär
A. Jürman.)

Aruandja K. Wirma: Ma tahaksin esiteks tähelepanu juhtida selle peale, mis härra Tõnisson esimehest kõneles ja ütleksin selle kohta ainult nii palju, et seda seisukohta, mis härra Tõnisson ette tõi, mitte õnnelikuks ei wõi pidada. Selle wastu oleks pidanud õieti sotsiaaldemokraatide rühm kõnelema. Sest just nemad kaotawad ühe koha sellega wanematekogus. Nemad saadaks siis teatud arwu mehi, aga et üks mees seal on niisugune, kes erapooletu on ja ei saa rühma seisukohast wälja astuda, siis kaotawad nad lihtsalt ühe koha. Kui härra Tõnisson arwab, et juhatusse esimees jaksab seista niisuguses seisukohas, siis ei ole teistel kartust, et seal teatud wiisil üks

rühm kaotab, kelle esitaja ta on. Nagu ma tähendasin, oleks selle wastu protesteerida ainult sotsiaaldemokraatidel. Ja teistel ei ole seal mitte kaotust. Kui härra Jürman just sellesama motiivi peale tähelepanu juhib, mis härra Tõnisson käsitas, siis on see arusaamatus, et wahest peaks juhatuse ümber walitud saama ja juhatuse liige siis tingimata oleks niisugune, et ta kõlbaks wanematekogusse. Nagu ma enne tähendasin ja weel toonitan, ütleb § 13, et rühm võib asetäitja saata. Tähendab, sellega on see asi likwideeritud ja rühm võib saata tema asemele niisuguse mehe, keda ta selleks arwab tarwis olewat. (Hüüe: No siis on parem walida juhatuse liikmeks.) Ma juhin tähelepanu selle peale, et komisjonis iseäranis toonitati wanematekogu proportsionaalsust. Kui aga niisugune süsteem saaks käsitatud, et jagajaks 8 wõtta, wanematekogu walitakse ja juhatuse sinna juurde tuleb, siis ei ole see enam proportsionaalne, waid teistsugune esitus. Kui teie wõtate arwud kätte ja natuke rehkendate, siis teie näete, et see nii on. Seda käsitas komisjon ja, proportsionaalsuse põhimõttest wälja minnes, arwas tema võimaliku olewat oma ettepanekuga esineda.

Juhataja A. Rei: Panen hääletamisele rhs. Tõnisson'i ettepaneku maha kustutada: „juhatuse liikmed kaasa arwatud“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. See paragrahw tuleb nüüd parandatud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 8 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 9. Wanematekogu ülesanne on lahendada igasuguseid küsimusi, mis Asutawa Kogu tegewusse ehk ülesannetesse puutuwad, ja täita Asutawa Kogu otsuse järele tema peale pandud kohuseid.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 9 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 10. Wanematekogu koosolekud kutsub kokku ja juhatab Asutawa Kogu esimees ehk tema asetäitja abiesimees.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 10 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 11. Wanematekogu koosolekud on otsuswõimulised, kui kõigile rühmile koosolekust on teatatud ja vähemalt pooled liikmed koos ehk kõik rühmad esitatud.

J. Tõnisson (rhw.): Muidu on koosolek otsuswõimeline, kui juhataja ehk tema asemik seal oleks; kas on komisjon arwanud, et see iseenesest mõisteta on?

Aruandja K. Wirma: § 10 ütleb, et wanematekogu koosolekud kutsub kokku ja juhatab Asutawa Kogu esimees ehk abiesimees.

Juhataja A. Rei: Panen § 11 hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 11 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 12. Asutawa Kogu liigetel on õigus wanematekogu koosolekutest sõnaõigusega osa wõtta.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 12 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 13. Rühmad on kohustatud teatama Asutawa Kogu juhatusele, kes nende poolt wanematekogusse esitajaks ja wiimaste asetäitjaks on määratud.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 13 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 14. Wanematekogu liigetel on õigus juhatuse koosolekuist sõnaõigusega osa wõtta.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 14 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): III. Asutawa Kogu komisjonid. § 15. Asutaw Kogu walib oma liigete hulgast alalised ehk erikomisjonid ettepanekute ehk seaduseelnõude arutamiseks.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 15 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 16. Asutawa Kogu liikmed wõiwad kõigi komisjonide koosolekuist sõnaõigusega osa wõtta.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 16 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 17. Komisjonil on õigus walitsuse esitajaid kutsuda komisjoni koosolekuile Asutawa Kogu sekretariaadi kaudu. Niisama on ka walitsusel õigus nõuda teateid komisjoni koosolekuist, kuhu ta oma esitajaid saata tahab.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 17 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 18. Kui Asutaw Kogu otsustab ettepanekut ehk seaduseelnõu komisjoni anda, siis määrab ta sellekohase komisjoni. Komisjon arutab ettepanekut ehk seaduseelnõu ühes parandustega kunni asja lõpetamiseni Asutawas Kogus.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 18 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 19. Asutaw Kogu võib komisjonile kohuseks teha ettepanekut ehk seaduseelnõu teatud tähtaja jooksul läbi waadata.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 19 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 20. Üksikute komisjonide sisemise asjaajamise korra ja eestseisuse kokkuseade määrab komisjon ise oma esimesel koosolekul, eestseisuse kokkuseadest Asutawa Kogu juhatajale kirjalikult teada andes. Kui Asutaw Kogu komisjoni kokkukutsujat ei ole määranud, siis kutsutakse tema kokku Asutawa Kogu esimehe ehk abiesimehe poolt. Kui komisjon kolmel korral järjestikku kokku ei tule, siis paneb kokkukutsuja Asutawale Kogule ette komisjoni liikmeid uuesti valida.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 20 vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 21. Asutawa Kogu komisjoni koosolekud on otsusvõimulised, kui vähemalt pooled liikmed koos on.

J. Tõnisson (rhv.): Siin peaks lõpul öeldud olema: juhataja ehk tema

asemik liigete hulgast — siin ei ole midagi kusagil öeldud, et komisjoni juhataja igakord ilmub, aga kui teda mitte ei ole tulnud, siis komisjon tööd algada ei või. Nii panen ma ette juurde lisada: „nende hulgas juhataja ehk tema asemik“.

Aruandja **K. Wirma:** Komisjon ühineb selle ettepanekuga.

Juhataja **A. Rei:** Panen § 21 parandatud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) § 21 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 22. Asutawa Kogu komisjoni otsused tehakse liht häälteenamusega. Häälte pooleks jagunemisel pannakse mõlemad arwamised Asutawale Kogule ette. Üksiku komisjoni liikme eriarwamine pannakse Asutawale Kogule ühes komisjoni aruandega ette, kui liige seda nõuab ja selle eriarwamise kirjalikult komisjonile sisse annab.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 22 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 23. Asutawa Kogu komisjoni koosolekute kohta tehakse protokollid, kus ära tähendatakse koosoleku aeg, koosolijate nimed, arutusel olnud asjad, tehtud ettepanekud ja wastuvõetud otsused ja arwamised.

Märkus. Komisjonide eestseisused on kohustatud Asutawa Kogu juhatajale ja wastawaile rühmile koosolekust puudunud liigete üle teatama.

P. Põld (rhv.): Siin on üks väike asi, mis ma tahan öelda. Asutawa Kogu komisjonide koosolekutest tehakse protokollid kõigi ettepanud otsuste ja arwamiste üle. Kas tahetakse sellega siin tähendada, et kõik arwamised, mis on awaldatud, oleks otsustawad, või tahetakse Asutawat Kogu arwamisele viia, need otsused, mis ta teeb, kui ta üldse midagi teeb, komisjonides mitte need-samad ei oleks. Siis oleks otstarbekohane seda wälja jätta, ehk see on üleliigne, wõiks seda maha tõmmata.

Juhataja **A. Rei:** On ettepanekud tehtud § 23 lõpul sõnad: „ja arwamised“ wälja jätta. Keegi sõna ei wõtta. Komisjoni aruandja ei tarwita lõpusõna, siis panen selle paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa ena-

musega on see parandus vastu võetud. Panen § 23 parandatud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) § 23 on nähtava enamusega vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 24. Iga ettepaneku ehk seaduseelnõu kohta, mis komisjoni antud, peab viimane Asutawale Kogule kirjaliku aruande ette panema, mis komisjoni arvamist ja ettepanekuid sisaldab Asutawa Kogu otsuseelnõu kujul.

Kui komisjon iseäralist aruandjat ei ole walinud, siis on komisjoni esimees aruandjaks.

J. Tõnisson (rhw.): Meie hakkame hirmsasti paberid armastama. Siin on juba eelmises paragrahwis vastu võetud, et komisjoni eestseisus on kohustatud Asutawale Kogule aruandeid ette panema. Nüüd pannakse jälle ette kirjalikka aruandeid teha. Kui meie nüüd seda nõudma hakkame, siis saame meie küll maailmasuure hulga motiivisid teada, aga siis läheb see töö liiga pikale. Wist mõeldakse, et see ainult lühikene kokkuwõte peab olema, aga kui nüüd täieliku aruande peab ette panema komisjoni nimel, nagu siin ette kantakse, pealegi kirjalikult, siis läheks see liiale. Kui tahetakse nii teha, et täielik kirjalik aruanne ette kantakse, siis on Asutawal Kogul väga raske üldse komisjoni töö üle otsustada. Sellepärast peaksime vähemalt juurde lisama, et aruanne kirjalikult tuleb lühendatud kujul ette anda: aruanne kantakse ette suusõnal, aga aruande sisu peab kirjalikult ette pandud olema. Kui seal üksikute tähtsamate punktide kohta motiive olemas on, siis saaks meie hulga motiive kätte, aga mina arwan, et see mitte õige ei ole, aruandest kõiki motiive nõuda. Meil tuleb kõik stenogrammi, mis kõneldakse. Nii saawad seadusetarwitajad kõik neid motiive stenogrammidest teada. (Wahel hüüded: Komisjoni, komisjoni!) Siin tahetakse midagi muud öelda, see ei ole ometi komisjoni aruanne. Kui mõeldakse nõnda, et elnõu pannakse ette kirjalikult, aga aruandja toob ülewaate komisjoni töö käigust ja motiividest, siis ei ole see ometi mitte elnõu, waid sootu midagi muud. Sellepärast tuleb see tingimata muuta ja lihtsalt öelda, et komisjonis wäljatöötatud elnõu pannakse ette kirjalikult, aga aru antakse suusõnal.

Aruandja K. Wirma: Komisjonis mõeldi, et see, mis siin ette tuuakse, see peab olema niisugusel kujul, mis Asutaw Kogu vastu wõtab. See oleks kawa, nagu näituseks praegune uue kodukorra kawa. Kui see siin niisugusel kujul vastu saab võetud, siis ei ole siia mitte lahtist asja suusõnaliselt ette toodud, waid elnõu. See paragrahw on halwasti redigeeritud, aga mõeldud on see küll nii, et kui komisjon aruannet teeb, peab ta selle kirjalikult Asutawale Kogule ette panema, et Asutaw Kogu selle oma seaduse, määruse ehk otsusena ilma muutmata vastu wõib wõtta. Ma teeksin ettepaneku, et sõna „kirjaliku“ saaks wälja jäetud, sest seda sai juba komisjonis mahakustutamiseks ette pandud.

A. Ostra (sd.): Kui siin on mõeldud seda ettepanekut ainult elnõu kujul teha, siis wõiks õieti rohkem kui üks, terwe rida wälja jätta, ja wõiks seda nii redigeerida: „Iga ettepaneku kohta, mis komisjonile sisse antud, peab“ siit maha tõmmata „kirjalikult“ ja juurde lisada „suusõnalise aruande“... Asutawale Kogule tegema, nii oleks sellega mõte ära öeldud.

Juhataja A. Rei: Üks ettepanek on kirjalikult sisse tulnud, et ettepanekust, mis komisjoni antud, peab viimane Asutawale Kogule kirjaliku ettepaneku tegema seaduseelnõu kujul.

A. Ostra (sd.): Seaduseelnõu asemel tuleks otsuseelnõu panna, see oleks kõige õigem.

Juhataja A. Rei: 2-ne ettepanek tuleb kirjalikult kohe sisse anda. 2-ne ettepanek on rhs. Tõnisson'i poolt. Ta on järgmine: „Iga ettepaneku ehk seaduseelnõu kohta, mis komisjonile antud saab, peab komisjon Asutawale Kogule oma otsuse kirjalikult ette panema, kusjuures komisjoni tööst lähemalt suusõnal aru antakse.“

J. Wain (sd.): Peale suusõnaliste aruannete tuleks komisjonil kirjalik ettepanek teha Asutawa Kogu otsuseelnõu kujul.

A. Ostra (sd.): Ainult elnõu kujul.

Juhataja A. Rei: Siis kõlab see järgmiselt: „Peale suusõnalise ettepaneku peab komisjon kirjaliku ettepaneku Asutawale Kogule andma, Asutawa Kogu otsuseelnõu kujul.“

Aruandja K. Wirma: Eelnõu peab komisjonist tagasi tulema niisugu-

sel kujul, et Asutaw Kogu seda oma otsuse kawana kasutada wõib. Tähendab, tema ei pane eelnõu ette, waid otsuseelnõu, mille Asutaw Kogu peab otsustama. (Hüüded: Ei ole!) Igatahes mina ei saa mitte tehtud ettepanekutega ühineda. (K. Päts (maal.): Eelnõu on projekt.)

(Juhatama hakkab abiesimees **A. Birk.**)

A. Rei (sd.): Kui meie sõna „otsuse“ wälja jätame, siis tuleb keeles nagu ilusam, wõib olla, et aga mõte selle läbi kannatab.

(Juhatama hakkab esimees **A. Rei.**)

J. Tõnisson (rhw.): See „otsuseelnõu“ segab ainult. Siin wõiks täiesti „seadus“ öelda, sest kõik, mis Asutaw Kogu teeb, on seadus. Kõik määrused, mis Asutaw Kogu teeb, on seadused. Meil ei ole tarwis seda nii üksikasjaliselt arutada, waid kui meie kõneleme eelnõust, siis mahub sinna alla ka määruseelnõu.

Mis see mõiste sisaldab, see on selge küll, aga kui meie tahame öelda, „otsuseelnõu“, siis wõib seda nii mõista, et Asutaw Kogu on komisjoni kätte midagi otsustada annud, ja selle otsuse põhjal seatakse eelnõu kokku. Meie tahame öelda, et see seaduseelnõu on. Et siin ajutise walitsemise korra sees määrustest jutt on, siis jätame selle sõna ära. „Eelnõu“ alla mahuwad mõlemad.

Juhataja A. Rei: Komisjoni aruandja on ühinenud kõigega, peale nende kolme sõna wäljajätmise „Asutawa Kogu otsuse“. Aruandjal on lõpusõna.

Aruandja K. Wirma: See nimetus „Asutawa Kogu otsuseelnõu“ oli komisjonis mitu korda waidluse all ja lõppude lõpuks saadi temast nii aru, nagu ta siin on. Mina teistmoodi ei saa aru. Kuid Asutaw Kogu peab ühe otsuse tegema selle otsuse jaoks, ja selleks peab komisjon temale eelnõu ette panema, vähemalt niiviisi saadi komisjonis aru. Nii on meil õigusepärast paragrahw uuel kujul. Kuid Asutawa Kogu poolt määratud kodukorra aruandja kujutab seisukohta nii, et sisse wõtta Asutawa Kogu otsuseelnõu, nõnda et see parandus „Asutawa Kogu otsuse“ sisse jääks.

Juhataja A. Rei: Kes on selle poolt, et sõnad „Asutawa Kogu otsuse“ sisse jääks? (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on selle poolt, et sisse jääks. Siis tuleb paragrahw sel kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) § 24 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 25. Asutawa Kogu komisjoni koosolekute protokollid ühes asjasse puutuwate materjaalidega antakse asja lõpetamisel Asutawa Kogu juhatusse edasi.

Juhataja A. Rei: Panen § 25 hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 25 wastu wõetud. — Pean oma kohuseks tähelepanu selle peale juhtida, et mulle praegu teadaanne on tulnud, et toimepandud refererijate wõistluse puhul, millest mitmed redigeerijad osa wõtsid, ei ole stenogramide redigeerijaid tarwilisel arwul järele jäänud, nii kui seda tarwis oleks, ja sellepärast pannakse ette waheaega pidada pool tundi. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Kuulutan koosoleku waheaja.

Waheaeg algab kell 6.43 min.

Koosolek algab peale waheaega kell 7.36 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk.**

Sekretäri kohal abisekretäär **A. Jürman.**

Aruandja K. Wirma (loeb): Asjaajamise kord. § 26. Asutawa Kogu koosolekuid awab, juhatab ja lõpetab Asutawa Kogu esimees ehk abiesimees.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 26 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 27. Asutawa Kogu koosolekud on otsuswõimulised, kui neist vähemalt pool Asutawa Kogu liigetest osa wõtawad. Koosolek on nii kaua otsuswõimuline, kui keegi Asutawa Kogu liige kwoorumi olemasolu kohta kahtlust ei ole awaldanud. Wiimasel korral loeb juhataja koosoleku üle ja lõpetab kwoorumi puudumisel koosoleku.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 27 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 28. Asutawa Kogu koosolekud on avalikud; nende kinniseks tunnistamiseks on vaja koosolijate kolmweerand häälteenamust.

Juhataja **A. Birk** (Hääletatakse.) § 28 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 29. Iga Asutawa Kogu liige wõib Asutawas Kogus ettepanekuid teha. Ettepanekud peawad kirjalikud olema, kuid Asutawal Kogul ja juhatusel on õigus ka suusõnalise ettepanekuga leppida. Iga seaduseelnõu peab vähemalt 24 tundi enne koosolekut kirjalikult Asutawale Kogule ja walitsuse liigetele kätte antud olema.

§ 67-das on öeldud kuidas.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 29 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 30. Iga ettepanek, mis endas teatawat määrust sisaldab, ja iga seaduseelnõu peab kolmel korral Asutawas Kogus arutamisele ja lugemisele tulema. Ühel koosolekul wõib ainult üks lugemine olla. Küsimused ja ettepanekud, mis juhuslist laadi kannawad ehk ainult üksikuid juhtmõtteid ja näpunäiteid sisaldawad, otsustatakse lõpulikult ühekordse arutamise järele.

J. Tõnisson (rhw.): Ma paneksin ette „otsustatakse“ asemele „wõidakse otsustada“ wõtta, ja esimeses lauses „arutamisele ja lugemisele“ „ja“ asemele „ehk“ tarwitada. Sest parlamentlises keeles tähendab lugemine ju arutamist.

Aruandja **K. Wirma**: Ma ühinen rhs. Tõnisson'i poolt tehtud parandustega.

Juhataja **A. Birk**: Panen selle paragrahwi parandatud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 30 wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 31. Enne ettepaneku ehk seaduseelnõu üksikasjalist arutamist awatakse tema kohta üldised läbirääkimised (esimene lugemine).

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 31 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 32. Iga sissetulnud ettepaneku ehk

seaduseelnõu arutamise korra kohta antakse sõna kahele poolt ja kahele wastu. Otsus selles asjas tehakse liht häälteenamusega.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 32 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 33. Asutaw Kogu otsustab, kas ettepanekut ehk seaduseelnõu otsekohe arutamisele wõtta (§ 34), wõi teda enne komisjoni läbiwaatamiseks anda.

Selle kohta oleks mul tähendada, et iga seaduseelnõu peaks tingimata komisjoni kätte minema. Ilma komisjoni andmata otsustamise alla wõtta, ilma et komisjon seda läbi waadanud oleks, pole küllalt otstarbekohane.

J. Tõnisson (rhw.): Siin on kaks wõimalust ette nähtud: 1) kas ettepanekut ehk seaduseelnõu otsekohe arutamisele wõtta, ehk 2) teda enne komisjoni läbiwaatamiseks anda. On aga olemas veel kolmas wõimalus: kui ettepanek tagasi lükatakse. Seda ei ole siin aga mitte ette nähtud. Seda paragrahwi tuleks nõnda täiendada, et jääks kolm wõimalust: kas ettepanek ehk seaduseelnõu otsekohe arutamisele wõtta, ehk seda komisjoni läbiwaatamiseks anda, wõi koguni tagasi lükata. Kas Asutaw Kogu tahab ennast nõnda kitsendada, et tehakse uisapäisa otsuseid ja mitte tagasi ei lükataks, waid täiesti kolm lugemist käsile wõetaks.

Aruandja **K. Wirma**: Ma selle kohta tähendan niipalju, et just minu arwamine on, et mingisugust ettepanekut ei peaks otsekohe mitte tagasi lükatama. Vähemalt peaks ta komisjoni kätte antama, sest ettepanek, mis esiteks teatawal wiisil wastuwõetaw ei paista olewat, wõib pärast wastuwõetawaks selguda. See on komisjoni arwamine.

A. Rei (sd.): Ma arwan, et tagasilükkamine oleneb alati ettepaneku sisust. Esiteks on vaja otsustada, kas teda komisjoni anda, ehk otsekohe arutamisele wõtta. On rühmad ehk Asutawa Kogu enamus arwamises, et teda komisjoni anda ehk otsekohe arutamisele wõtta, siis kukub ta, kui ta sisuliselt nõrk on, esimesel lugemisel ikka läbi. Sellest seisukohast välja minnes arwan ma, et § 33 eneses juba tagasilükkamise wõimalust sisaldab.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on komisjoni aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Ma juhin tähelpanu selle peale, et meil veel olemas § 36, mis eneses sisaldab tähendusi tagasilükkamise kohta. Seal on öeldud, et pärast üldiseid läbirääkimisi võib ettepanek tagasi lükatud ehk komisjoni kätte antud saada.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 33 on nähtawa enamusoga vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 34. Kui algataja ettepanekut ehk seaduseelnõu rutuliseks on tunnistanud, ja Asutaw Kogu selle rutuliseks tunnistanud, siis awatakse ettepaneku ehk seaduseelnõu sisu kohta otsekohe üldised läbirääkimised. (Seaduseelnõu esimene lugemine).

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 34 on nähtawa enamusoga vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 35. On ettepanek ehk seaduseelnõu otsustatud komisjoni kätte anda, siis arutab Asutaw Kogu seda asja ainult peale komisjoni aruande ärakuulamist. (Seaduseelnõu esimene lugemine).

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 35 on nähtawa enamusoga vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 36. Pärast üldiseid läbirääkimisi teeb Asutaw Kogu otsuse, kas ettepaneku ehk seaduseelnõu üksikasjalisele arutamisele (teisele lugemisele) asuda, ettepanek tagasi lükata, ehk komisjoni kätte anda. Kui ettepanek ehk seaduseelnõu esimesel lugemisel uuesti komisjoni kätte antult arutamisele tuleb, siis awatakse tema kohta uuesti üldised läbirääkimised (1. lugemine.).

J. Tõnisson (rhw.): Esimene järk, sel kujul, nagu ta siin seisab, on nii mõista, et ettepanek lükatakse tagasi ehk antakse komisjoni kätte, mis ühte ja sedasama tähendab. Aga siin ei taheta seda mitte öelda, siis on alternatiiv, kas lükatakse tagasi ehk antakse komisjoni kätte, sellepärast ei ole see mitte ratsionell,

waid mõtteline wiga, kui siin „ehk“ wõetakse, kus ainult „wõi“ võib olla.

Juhataja A. Birk: Rhs. Tõnisson paneb ette „ehk“ asemele „wõi“ panna esimeses lõikes, viimases lauses: „ettepanekut tagasi lükata või komisjoni kätte anda.“ Komisjoni aruandja ühineb selle parandusega. Panen § 36 ühes parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) § 36 on nähtawa enamusoga vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 37. Sisulisi parandusi võib teha ettepaneku ehk seaduseelnõu esimesel ning teisel lugemisel ehk neid komisjonile sisse anda esimese ja teise lugemise waheajal. Komisjoni aruandja, walitsuse ehk mõne rühma esitaja soovil võib Asutaw Kogu lubada parandust ka teisel lugemisel komisjoni kätte anda, misjuures teine lugemine edasi lükatakse kunni komisjon asja on läbi waadanud.

Siin on just tähelpanu tarwis selle peale pöörata, mis meil siamaani kodukorras ei olnud ja nimelt, et on võimalik parandusi sisse anda komisjonile esimese ja teise lugemise wahel, mida senni ei tarwitatud.

Juhataja A. Birk: Panen § 37 hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusoga on § 37 vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 38. Kolmandal lugemisel võib ettepanekut ehk seaduseelnõu ainult eelmisel lugemisel hääletamisel olnud paranduste piirides arutada, missugused parandused peawad vähemalt 24 tundi enne kolmanda lugemise koosolekut Asutawa Kogu liigetele kirjalikult teada antama (§ 67).

P. Põld (rhw.): Meie kõneleme selle § 38 viimase osa vastu, kus nõutakse, et parandused peawad vähemalt 24 tundi enne lugemist Asutawa Kogu liigetele kirjalikult teada antama. Meie arutame väga ruttu, koosolekud ja lugemised tulewad üksteise peale ja nähtawasti saab niisugune seisukord mõnda aega kestma. Kui nüüd nõutakse, et parandused peawad 24 tundi enne koosolekut sisse antud olema, siis teeb see igasuguste paranduste ettepanemise võimatuks. Sellepärast panen ette selle paragrahwi viimast osa otse maha tõmmata.

Aruandja K. Wirma: Siin on ju kõne just nendest parandustest, mis on tehtud esimesel lugemisel. Need parandused, mis eelmisel lugemisel tehtud, peavad saama 24 tundi enne koosolekut sisse antud, mitte aga need, mis kolmandal lugemisel tehakse, sest nende kohta ei ole midagi öeldud. Tähendab, et parandusi kolmandal lugemisel võib teha eelmistel lugemistel hääletamiselolnud paranduste piirides, kuid need parandused peavad enne sisse antud saama. See on tõsi, et nüüd niisugust võimalust küll ei jäeta, kui praegu on. Komisjon arwab, et kolmas lugemine peab olema kõigelpulisem ja kõigetähtsam, ja siis peavad kõik parandused eelmistel lugemistel ära tehtud olema. Ja lugu on see, et siin on jutt parandustest, mis olid eelmisel lugemisel hääletamisel. Kui § 37 võtame, siis näeme niisugust asja, et võib anda parandusi sisse esimese ja teise lugemise vaheajal. Kui meie eelpool käsitasime esimest lugemist, siis on niisugune eeldus, et peale üldiste läbirääkimiste ei hääletata mitte seaduseelnõu punktide viisi, vaid ainult nõnda, et otsustatakse üksik-asjalisele lugemisele asuda. Tähendab, esimesel lugemisel parandusi ei hääletata niiviisi, nagu teisel lugemisel. Sellepärast on just tähtis, et eelmisel lugemisel, nimelt teisel lugemisel, tulewad parandused hääletamisele. Need parandused tuleksid siis kirjalikult Asutawa Kogu liiketele anda ja seal peab niipalju aega olema, et võidakse nende üle järele mõelda. See oli vähemalt komisjoni arwamine ja selle jaoks peab vähemalt 24 tundi aega antama, et neid parandusi lugeda. Meie teame, et parandusi tehakse kohtade pealt ja rahvasaadikud ei jõua parandustega sammu pidada ja niiviisi jäävad paljudele parandused arusaamatuks ja lahtiseks. Võib olla, et see on liig raske ja ülearune, selle üle võib mõtteid vahetada, aga see on nii mõeldud, et vahepeal peab just 24 tundi selleks olema, et võiks parandusi läbi waadata ja et võiks neid aegsasti kätte saada.

P. Põld (rhw.): Wõtan oma ettepaneku tagasi.

A. Rei (sd.): Muidu olen nõus kõigi nende motiividega, mida komisjoni aruandja ette kandis, arwan ainult, et parandused, mis teisel lugemisel hääletamisel olid, et need mitte uued ei ole, et nende kohta seisukoht on võetud, nad ei taba Asutawa Kogu liikmeid ootamata. Kas

on siis veel tarwis seda 24-tunnilist tähtaega veel ette seada. Ma saan aru, kui nad hoopis uued on, kuna aga niisugused ettepanekud juba kaalutud on ja isegi hääletatud, kas on siis see tarwilik. Ma arwan, kas see ei ole mitte ülearune rasendus. Võib olla, tuleks sellepärast see 24-tunniline tähtaeg ära jätta.

Aruandja K. Wirma: Kui meie läheme § 67 juurde, seal on niisugune määrus, et päewakord peab 24 tundi waremini teatatud olema, enne kui asi arutusele tuleb. Tähendab, kui meie juba päewakorda võime teatada, siis võib neid parandusi ka jõuda teatada. Kui nüüd meie selle wastu peaksime waidlema, et see 24 tundi liiga pikk on selleks, et teatada, siis tuleb üldse sellele süsteemile äraöelda, et päewakorda ei saa 24 tundi enne teatada. Komisjoni arwamine oli just niisugune, et 3. lugemine on kõigetähtsam lugemine selle süsteemi järele, milleks meie siiasaadik teist lugemist pidasime.

H. Raudsepp (sr.): Ma tahaksin Asutawa Kogu liikete tähelepanu selle peale juhtida, et siin küll akl. Rei tõi need motiivid ette, mispärast hädalist tarwet ei ole neid parandusi 3-dal lugemisel kirjalikult 24 tundi enne seda teada anda, kuid mina tahtsin tähelepanu juhtida asja esimese külje peale ja nimelt, kui meie 24 tundi seame tähtajaks, mille järele meie neid enne teatawaks teeme, siis tuleb wälja, et meie üldse ei saa seaduseelnõu niisugusel korral mitte 3-le lugemisele wõtta järgmisel päewal, waid ta tuleks alles 2. päewa pärast. Siin toodi ette komisjoni aruandja poolt, et ka § 67 on seesama süsteem maksmas, et juhatus peab 24 tundi enne päewakorlast kõigile teada andma. Kui meie praegust korda võtame, kus on kord määratud, et koosolek kell 4 pidada, siis peaksime järgmise koosoleku päewakorra juba kell 4 eelmise koosoleku algul walmis seadma ja kui igapäew koosolekut pidada, siis meie ei saa üldse seda järgimööda, waid peame ühe päewa koosolekutele wahele jätma, nii et ma just sellepärast toetan seda ettepanekut, et see 24 tundi mitte ainult sellest, waid ka järgmisest paragrahwist wälja jätta.

A. Rei (sd.): Ma arwan, see küsimus on uus ja seda võime siis arutada, kui § 67 arutusele tuleb, kas see 24 tundi ka seal maha jätta, aga ma arwan hoopis lahus sellest võime 24 tundi maha jätta

ja see uus süsteem võib maksma jääda sel põhjusel, nagu ma ütlesin. Need garantiid võivad olla, et koosoleku päewakord juba warakult teada oleks, et inimesed teaksid, mis asjad arutusel on. Muus asjas võib see süsteem maksma jääda, ainult siis paranduse asjus on see nõudmine kitsendaw ja rõhuw, nii võib see nõudmine, 24 tundi enne kolmanda lugemise koosolekut kirjalikult teatada, välja jääda. Ma arwan, kuigi meie § 67 muutmata wastu wõtame, see ei takista 24 tunni nõudmist siin. Asutawa Kogu liigetele sünnitab see raskusi; võib olla unustas keegi Asutawa Kogu liige ära, kirjalikult seda sisse anda, et ta tahab tehtud parandust ka 3-dal lugemisel kaitsta. Kui meie temaga teisel lugemisel tuttawad oleme, mis tarwis meie siis raskendame ilmaaegu niisuguse nõudmisega tööd, et peab nimelt kirjalikult 24 tundi enne teada andma seda, kui oma parandust tahan ka 3-dal lugemisel kaitsta.

Juhataja A. Birk: Siin on ettepanek tehtud, et § 38 välja jätta lauset: „Niisugused parandused peawad vähemalt 24 tundi enne 3. lugemise koosolekut Asutawa Kogu liigetele teada antama.“ Panen selle paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) 2 hääle wastuolemisel on parandus nähtawa enamusega wastu wõetud. Nüüd panen § 38 muudetud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) § 38 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 39. Teisel ja kolmandal lugemisel hääletatakse ettepanek ehk seaduseelnõu punktide wiisi üksikasjaliselt läbi, kolmanda lugemise lõpul terve sisu korraga.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 39 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 40. Asutawa Kogu poolt wastuwõetud seaduste ja määruste lõpulik redigeerimine antakse redaktsiooni komisjoni kätte, kes neid keeleliselt läbi waatab ja siis Asutawale Kogule kinnitamiseks ette paneb. Kinnitamise juures sisulisi waidlusi ei lubata. Asutaw Kogu võib otsustada seadust ka ilma redaktsiooni komisjoni läbi waatamata maksma panna.

A. Rei (sd.): Selguse pärast ehk oleks tarwis tähendada, et sisulisi waid-

lusi mitte lubada, kuid keeleliste paranduste kohta võiks sõna wõtta.

Juhataja A. Birk: Ette pandud on, et kinnitamise juures võib ainult keeleliste paranduste kohta sõna wõtta, sisulisi waidlusi ei lubata. (A. Rei (sd.): Ma wõtan ettepaneku tagasi.) Panen selle paragrahwi komisjoni redaktsioonis wastuwõtmiseks hääletamisele. (Hääletatakse.) § 40 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): V. Läbirääkimiste kord Asutawa Kogu koosolekutel. § 41. Kõik kõned, mis üle ühe minuti kestawad, peetakse kõnetoolilt.

A. Rei (sd.): Soomemaal on kaks minutit. Kas meie ka nii ei määraks?

Aruandja K. Wirma: Komisjonis oli see küsimus ka arutusel ja oli isegi ettepanek poole minutiga piirata. Nimelt sellepärast, et wäga raske on juhatajal otsustada, millal 2 minutit lõpeb ja selleks peab ta igatahes kella tarwitama. Ja selle aja jooksul võib juba kaunis pika kõne pidada. Kui see aga pikk kõne on, siis ei kuule seda stenograafistid. Kui see aeg aga hästi lühike on, ütleme 1 minut ehk pool minutit, siis saab juhatajal warsti himu otsa oodates, millal kõneleja lõpetab ja ta kutsub ta warsti kõnetooli. Aga et pool minutit on liiga poolik, siis otsustas komisjon wõtta 1 minut.

A. Rei (sd.): Ma ettepanekut ei teinud ja olen selle seletusega täitsa rahul.

Juhataja A. Birk: Panen § 41 hääletamisele. (Hääletatakse.) § 41 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 42. Kõige pealt saab sõna komisjoni aruandja ehk ettepaneku tegija ja siis on rühmade esitajatel õigus sõna nõuda.

Lugu on selles, et rühmade esitajad saawad kõige enne sõnaõiguse. Seda täiendust endises kodukorras ei olnud ja komisjon arwas selle kohta, et niisugust kodukorda võiks selles mõttes soowitada, et kui rühmade esitajad sõna wõtawad, siis see igatahes võib kõnelemist ja asja käiku lihtsustada, kuna kõnelemiste hulk üldse lüheneb. Kuid see ei ole igatahes mitte nii, et tingimata peab seda

tegema, waid wõib nõnda juhtuda, et üksikust rühmast terve rida kõnelejaid oma nime üles annawad, ja siiski ei saa seisukorrast nõnda selget pilti, kui üks rühma esitaja seda kokku wõttes teeks. Sellepärast arwatigi kasulikuks seda punkti sisse wõtta.

P. Põld (rhw.): Ma teen paranduse: „ja siis on rühmade esitajatel õigus sõna nõuda“ — selle asemel panna ette: „ja siis on Asutawa Kogu liigetel õigus sõna nõuda.“

Aruandja K. Wirma: Asutawa Kogu liigetel on alati sõnaõigus, aga et üksikute rühmade esitajad saaksid enne sõna wõtta, kui liikmed üldse, ja sellega rühmade seisukohta enam nähtawale tooksid, siis oleks see paragrahw soowitaw. Aga see akl. Põld'i parandus ei ole igatahes mitte wastuwõetaw ja sellepärast teen ettepaneku seda parandust hoopis wälja jätta.

R. Astrem (sd.): Mina ei saa aru, missugusest ettepanekust siin räägitakse. Wäga wõimalik, et esimesena saab sõna mitte komisjoni aruandja ega ka Asutawa Kogu liikmed, waid et sõna saab ettepaneku tegija ja siis teeb üks ühe ettepaneku ja teine esineb koguni teistsuguse ettepanekuga ja nii räägitakse terve koosolek.

P. Põld (rhw.): Ma jään oma ettepaneku juurde.

Aruandja K. Wirma: Mis puutub siin toodud mõtetesse, siis on asi järgmine: et igakord ei ole komisjoni aruandjal mitte esimene sõna, waid teatawatel juhtumistel wõib ka ettepanija olla aruandja. Nagu näituseks tänase arupärimise puhul oli arupärija ühtlasi esimene allakirjutaja, ettepaneku tegija ja ettepaneku kaitsja. Ja et tal wõimalus oleks oma mõtet kaitseda, siis on temal kindlasti esimene sõnaõigus. Siin wõiks küsimus tõusta, et seda paragrahwi koguni wälja jätta. Kuid komisjon oli arwamisel, nagu juba ütlesin, et rühmade esitajatel peaks esimene sõnaõigus olema, millega kõned saaksid lühendatud ja wõttis sellepärast selle paragrahwi wastu.

J. Uustalu (sd.): Ma arwan, et sõnaõigus oleneb ära aruandjast ja teen ettepaneku § 42 täiesti wälja jätta.

Juhataja A. Birk: Rhs. Uustalu tegi ettepaneku, et § 42 üldse wälja jääks.

See on uus mõte ja sellepärast wõib selle kohta sõna wõtta. (Hüüded: Õigus!) Sõna on komisjoni aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Lugu on selles, kui lause teistpoolt siin ei ole, siis on see paragrahw tõepoolest üleliigne.

Juhataja A. Birk: Nii on meil 2 ettepanekut. (**P. Põld** (rhw.): Ma ühinen wiimase ettepanekuga.) Siis on üks ettepanek olemas. § 42 wälja jätta terwelt, sest ta mõte on § 43 ära öeldud. Kas komisjoni aruandja toetab seda ettepanekut? Komisjoni aruandja ei tarwita sõna. Panen § 42 hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud § 42 wälja jätta.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 43. Aruandjal ja kaasaruandjal ehk ettepaneku tegijal neil kordadel, kui muud aruandjat ei ole, on sõna ettepaneku ehk seaduseelnõu arutamise eel sissejuhatuseks ja arutamise lõpul läbirääkimiste kokkuwõtteks ning lõpuseletuseks ja kõnede wahel väljaspool järjekorda. Aruandjal on ka sõna iga ettepaneku ehk seaduseelnõu üksiku osa arutamise lõpul. Ma tahtsin tähelepanu juhtida selle peale, et siin on öeldud, et kaasaruandjal ja ettepaneku tegijal on lõpusõna, kuid on nendel ainult neil kordadel, kui muud aruandjat ei ole. Muudel juhtumistel üksiku ettepaneku tegijal seda õigust ei ole ja lõpusõna on alati aruandjal.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 43 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 44. Walitsuse esitajad saawad sõna väljaspool järjekorda.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 44 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 45. Asutawa Kogu liige saab sõna selles järjekorras, kuidas sõnasoowimised koosoleku juhatajale, kas kirjalikult ehk kõne waheajal suusõnal on sisse antud.

R. Astrem (sd.): Teen ettepaneku wälja jätta 2 sõna, nimelt: „kõne waheajal.“

Aruandja K. Wirma: Komisjonis oli arwamine, et suusõnal peaks

ainult kõne waheajal sõna küsima, mitte kõne ajal, sellepärast, et see igatahes segab kõnet. Ei oleks sugugi soovitatav, et kõne ajal hüütakse „ma palun sõna“ jne. ja juhataja ei pane seda tähelegi ja sõna-saamisega võib pärast arusaamatusi tulla, sellepärast, et „ma küsisin sõna, aga mulle ei anta“. Nõndawiisi, et siin on võimalus jäetud kirjalikult sisse anda ja sellega saab seda küll kätte, et kõne ajal sõna saab. Kui kõne ajal keegi sõna soovib, siis võib ta kirjalikult sisse anda ja arusaamatus ei tule seal mitte.

R. Astrem (sd.): Siis jääb ainult järele kirjalikult.

A. Rei (sd.): Ma arwan ka, et see nii kategoorilisel kujul, nagu siin on öeldud — kõne waheajal suusõnaliselt, — et see ehk veel raskendab tõesti praegu käe ülestõstmise aegul, siis võib olla, et äge kõnemees, kes kutsub välja wastuwaidlemisi, ja kui nüüd ei saa tema kõne ajal sõna võtta, siis peale kõne suure hulga korraga hüüavad: „Mina palun sõna, mina palun sõna“ jne., see peaks kuidagi viisi paremini wormuleeritud olema.

Aruandja K. Wirma: Komisjonil oli niisugune arwamine, et suusõnaline sõnapalumine on lubamata, aga siis arwati, et wägasel ajal on võimalik sõna küsida ja siis ei peaks nii lõpulikult, kategooriliselt ära ütleva, et ainult kirjalikult sisse anda. Nii et selles mõttes võiks siis see sisse jääda — on küll kategooriline, aga võiks siiski sisse jääda.

J. Seljamäe (töer.): Ühinen täitsa aruandjaga. Kes näeb, missugused saadikud käe üles tõstavad. Juhataja kohus ei seisa selles, et näha seda, kes käsi üleval hoiab ja sõna soovib. Ta kohus on tähele panna seda, mis keegi kõneleja kõneleb, ta peab just kõnelejat silmas pidama ja kõnet. Kõneleja peaks oma soovialduse kirjalikult sisse andma, siis peaks tingimise jätkama, et kõnede ja kõnede waheajal võib kõneleja suusõnaliselt ehk kuidas tahate sõna paluda ja juhatajat kohustada, et ta tähele paneks, missuguses järjekorras on keegi käe üles tõstnud, et kõneleda.

J. Semper (sr.): Ma panen ette sellest paragrahwist välja jätta sõnad „kirjalikult ehk kõne waheajal suusõnal.“

J. Tõnisson (rhw.): See peab nii jääma, nagu ta on. Kui teie muidu juha-

tajale koorma peale panete, et ei anta sõna jne. Öieti on nii, et peab kirjalikult sisse andma, kirjalikult küsima.

Juhataja A. Birk: On tehtud ettepanek sõnad: „suusõnal ehk kirjalikult“ välja jätta. Teine ettepanek on see, et kirjalikult ehk kõnede waheajal suusõnal, mõlemad välja jätta. Panen hääletamisele need kaks ettepanekut. Kõige pealt on ette pandud „kas kirjalikult ehk“ — teine on „kirjalikult ehk kõne waheajal suusõnal“ välja jätta. Ma panen selle ettepaneku, mis kaugemale ulatab, mis mõlemad viisid välja jätta soovitab, hääletamisele. (Hääletatakse ja loetakse hääli.) Enamus on selle ärajätmise vastu. Panen teise paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on selle vastu. Parandused on tagasi lükatud. Pauen § 45 sel kujul, nagu ta ette kant, hääletamisele. (Hääletatakse.) § 45 on nähtaw enamusega vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 46. Koosoleku juhataja saab sõna asja sisuliseks arutamiseks harilikus üleskirjutamise järjekorras, kuid kõne ajaks peab ta koosoleku juhatamise teisele edasi andma.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 46 on nähtaw enamusega vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 47. Kui sõnaküsija kätte jõudnud sõna-saamise ajal juhtub koosoleku ruumist ära olema, siis paigutab koosoleku juhataja tema nime sõnaküsijate nimekirja lõppu.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 47 on nähtaw enamusega vastu võetud.

Aruandja K. Wirma: Selle paragrahwi esimene osa tuleb parandada. Loen parandatud kujul (loeb): § 48. Asutawa Kogu liige võib sõna saada iga ettepaneku ja seaduseelnõu igal lugemisel mitte rohkem, kui 2 korda ja teisel korral mitte üle 15 min. Teisel ja kolmandal lugemisel saab sõna iga seaduseelnõu punkti kohta 2 korda ja mitte üle 15 minutit iga kord.

Sõna võib saada päewa- koosoleku ja asjaarutamise korra kohta, tegelikult märkuseks, hääletamise motiivide kohta, isiklistes asjus ja erakorraliseks teada-andmiseks.

Koosoleku, päewa-, ja asjaarutamise korra kohta antakse sõna väljaspool järjekorda, kuid ainult 1 kord ja mitte üle 3. minuti. Neil kordadel tehtud ettepaneku kohta antakse sõna kahele poolt ja kahele wastu, igaühele mitte üle 3 minuti.

Tegelikuks märkuseks antakse sõna väljaspool järjekorda, kuid ainult üks kord ja mitte üle 3 minuti.

Hääletamise motiivide kohta antakse sõna enne hääletamist, kuid ainult üks kord ja mitte üle 3 minuti.

Isiklistes asjus antakse sõna pärast selle päewakorra-punkti lõpetamist, mille arutamise ajal niisugune sõnanõudmine awaldati. Kõnelemiseks antakse sel puhul 5 minutit ja ainult üks kord.

Erakorraliseks teadaandmiseks saab sõna mitte üle 15 minuti, kusjuures koosoleku juhatajal kõne sisu enne teada peab olema.

Isiklistes asjus ja hääletamise motiivide juures waidlusi ei lubata.

J. Tõnisson (rhw.): Eelmisel lugemisel piiratakse sõnasaamist 2 korraga. Teine kord ei anta mitte rohkem kui 15 minutit aega. Kas seda esimesel lugemisel tarwis on, et juba 15 minutit ette kirjutatakse ja nii terve päewa jooksul ainult kaks korda sõna antakse. Esimesel lugemisel on mõttewahetus, nõnda et seal üksteise seisukohtade awaldamise peale waadatakse. Ei näe sugugi ette, kuidas läbirääkimised kujunewad, kui mõtteid ette tuuakse. Miks kõnelejatelt võimalus ära wõetakse teistele rohkem kui 2 korda wastata? Sel juhtumisel kitsendatakse opositsiooni, nõnda, et ei saada wastata üksikute wastuwaidluste peale. Nõnda ei wõida esimene lugemine selguse ja põhjalikkuse poolest mitte, waid kaotab. Ise asi on juba ainult üksiku punkti kohta sõna wõtta, kui motiivid juba ette toodud. Seal wõib ainult kaks korda sõna wõtta. Aga seal on jällegi küsitaw, kas igakord tõesti kõigest 15 minutit tohib kõneleda? Ma saan aru, et kahte korda mitte üle 15 min. üksiku punkti arutamise juures ei wõi kõneleda, aga miks ei tohi ka esimene kord mitte üle 15 minuti kõneleda? Kujutage ette, kui on seaduseelnõu arutamisel, kus üksikud punktid selgitada, kuidas tahetakse seda 15 min. jooksul ära öelda, mis seletuseks tarwis, nii et kõik arusaadaw oleks? Üksikute punktide arutamise juures on tingimata tarwilik, et esimesel

sõnatarwitamisel ajamäära mitte ei ole. Ka teisel ja kolmandal lugemisel peab põhjalikkudeks läbirääkimisteks võimalus olema. Sellepärast panen ette: Esimesel lugemisel ära jätta, et ainult 2 korda wõib sõna saada; II ja III lugemise juures ainult öelda: wiimane kord mitte üle 15 minuti. Parem on positiivne kõnekään: selle asemel, et öelda „mitte üle“, wõib öelda „kõige rohkem.“ Sõna „mitte üle“, iseäranis „mitte“ ajab kõnelemise nii raskeks, et segab.

Juhataja A. Birk: On ettepanek tehtud, et esimesest lausest välja jätta kitsendus esimese lugemise kohta, et esimesel lugemisel mitte rohkem kui 2 korda sõna antakse ja teisel korral mitte üle 15 minuti, ja II ja III lugemise kohta ajatarwitamist nii korraldada, et kaks korda saab sõna ja teine kord mitte üle 15 minuti. Palun ettepanek kirjalikult teha.

A. Ostra (sd.): Esimesel lugemisel peaks öieti võimalus olema võimalikult täielikult ja rohkem sõna wõtta. Teisel lugemisel mitte rohkem, kui kaks korda sõna wõtta. Selles asjas toetan ma härra Tõnisson'i ettepanekut. Mina arwan, kui meie esimesel lugemisel sõnawõtmise aja piiramata jätame, teisel wõib selle eelnõu kohta sõna wõtta juba piiratud wiisil, see on — esimesel sõnawõtmisel on aeg piiramata. Ma teeks paranduse järgmiselt: I lugemisel, esimest korda sõna wõttes, oleks kõnelejal aeg piiramata, aga järgmisel sõnawõtmisel piiratud, nagu paragrahwis öeldud.

Juhataja A. Birk: Rhs. Ostra ettepanek on järgmine: „I lugemisel saab sõna esinene kord piiramata, igal järgmisel korral kõigerohkem 15 minutit.“

Aruandja K. Wirma: Ma juhiksin tähelepanu § 50 peale, seal on nimelt see, et Asutawa Kogu liikmed wõiwad oma küsitud sõna teistele liigetele edasi anda ja oma sõnasaamise järjekorda üksteisega wahetada, millest koosoleku juhatajale teatada tuleb. See võimaldab niisugust asja, mis nüüd siin on tehtud. (Hüüded: Tõmbame maha!) Ma juhin ainult tähelepanu selle peale, enne kui selle asja otsustamise juurde jõuame. Nimelt, komisjonis oli see arutusele wõetud ja just arwati, et wõib olla esimesel lugemisel on waja rohkem sõna wõtta, aga siis arwati, et kui kaks korda keegi on rääkinud, temal võimalik peaks olema veel teise liikme sõnaõigust omale saada ja see

oleks ka teatud wiisil kitsendus. Ma juhin siin ainult tähelepanu selle peale.

Juhataja A. Birk: Palun ettepanekuid kirjalikult teha, muidu ei jõua küllalt neid silmas pidada. Ettepanek on kirjalikult sisse antud. Ma loen ette: 1) „Asutawa Kogu liige võib sõna saada eelnõu esimesel lugemisel piiramata korras, misjuures kõneaeg esimesel korral määramata, teistel kordadel kuni 15 minutit võib olla; teisel ja kolmandal lugemisel võib sõna saada kaks korda, esimesel korral piiramata ajaks, teisel korral kuni 15 minutit.“ — See on rhs. Tõnisson'i ettepanek. Nii on siis õiguse pärast kaks parandust esimese lõike kohta sisse tulnud.

J. Tõnisson (rlw.): Mina mõtlen just, et üksikute punktide arutamise juures peab ka põhjalikult läbi rääkida saama, sellepärast ma läksin lahku komisjoni aruandjast.

Aruandja K. Wirma: Lugu on see, et meie I lugemine on tõepoolest nüüd teistsugune, kui ta siia saadik on olnud. Siia saadik mindi I lugemise järel üksikute asjade läbirääkimisele. Meil on wiisiks iga punkti kohta sõna saada, esiteks piiramata ajaks ja siis 15 minutiks, ja kui nüüd tõepoolest peaks esimesel korral võimalus olema kõik ära öelda seadusprojekti kohta, siis on see raske ja sellest seisukohast välja minnes arwan mina isiklikult, et tuleks esimese lugemise puhul vastu võtta, mis siin ette on pandud nii, et võib sõna saada piiramata korras. Mis puutub teise korrasse, siis arwan mina, et esimesel korral on see juba nii läbi räägitud, et 15 minutiga jõuab asja selgitada. Kui kaks korda kõneleja pärast iga punkti juures sõna võtab, kumbki kord 15 minutit, siis teeb see kokku pool tundi, ja pool tundi ühe punkti peale ära kulutada, arwan et sellest küll jätkub. Sellepõolest olen selle parandusega esimese lugemise kohta nõus.

Juhataja A. Birk: Komisjoni aruandja on parandusega esimese lugemise kohta nõus, nii et seda tuleb komisjoni ettepanekuks lugeda. Teise lugemise kohta on lahkumine selles, et komisjon paneb ette kaks korda sõna anda ja kumbki kord 15 minutit. Rhs. Tõnisson'i ettepanek on: et ka teisel ja kolmandal lugemisel võib esimene kord piiramata sõna saada. Teisekordse kõne piiramise jätab ka tema sisse. Selle paranduse panem hääletamisele. Loen ta veel

kord ette: „Teisel ja kolmandal lugemisel võib sõna saada kaks korda, esimesel korral piiramata ajaks, teisel kuni 15 minutit.“ (Hääletatakse.) See parandus on 29 häälega, 24 hääle vastuolemisel vastu võetud. Sellega tuleks siis § 48 tehtud parandustega hääletamisele. (Hääletatakse.) § 48 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 49. Peale selle võib Asutaw Kogu kõnede lühendamise asjus teisi kitsendusi maksma panna: kõne aega lühendada, kõnelejate nimekirja kinni panna, kusjuures soovijad ennast enam üles anda ei või, ehk enne nimekirja kinnipanemist seda tegema peavad. ehk ka waidlusi hoopis ära lõpetada, ilma et üleskirjutatud kõnelejatele enam sõna antakse, misjuures aga rühmade esitajad, ettepaneku tegija ja aruandja sõna peavad saama.

Neid ettepanekuid teha ei ole lubatud koosoleku juhatajal ja need ettepanekud loetakse tagasilükatuks, kui üks kolmandik koosolijatest liigestest nende vastu hääletab.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 49 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 50. Asutawa Kogu liikmed võivad oma küsitud sõna teistele liigestele edasi anda ja oma sõnasaamise järjekorda üksteisega vahetada, millest koosoleku juhatajale teatada tuleb.

J. Uustalu (sd.): Teen ettepaneku § 50 välja jätta, sest et eelmine paragrahw juba kõik ära ütleb.

Aruandja K. Wirma: See on Wene duuma kodukorrast võetud. Rhs. Uustalu tegi ettepaneku seda § 50 välja jätta, sest et eelmises paragrahwis juba üksugune võimalus on antud.

J. Tõnisson (rlw.): On ometi parem kui rohkem liikumist selle läbi võtta, et mõni kel mitte ei oleks sünnis seisukohata avaldada, annab oma sõnaõiguse teisele, kes seda paremini teeb. Kuid see ei anna võimalust seisukorda parandada, nii võivad 10 isikut sõna võtta.

J. Wain (sd.): Ma toetan sedasama.

Aruandja K. Wirma: Komisjonis oli ka see asi arutusel, et § 49 järel

kõneleja kõnet piiratakse ja kõnelejate nimekiri kinni pannakse niisugusel juhtumisel, et keegi pole sõna saanud, aga teisel on sõna küsitud ja seda teisele edasi annab. Sellepärast pean ma tarvilikuks seda punkti sisse panna.

Juhataja A. Birk: Kes on selle poolt, et seda paragrahwi wälja jätta? (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on wastu. See paragrahw on seega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 51. Kui Asutawa Kogu poolt olid waidlused lõpetatuks, wõi kõnelejate nimekiri kinnipanduks tunnistatud, rühmade esitajad, ettepaneku tegija ja aruandja sõna saanud ehk sõnast lahti õelnud, aga mõni walitsuse esitaja siiski wäljaspool järjekorda sõnasaamise õigust tarwitades sõna wõtab, siis on tema kõne järele õigus rühmade esitajatele ja aruandjale sõna uuesti anda.

L. Olesk (töer.): Mina arwan, et igal parlamendi liikmel peaks õigus olema sõna wõtta, aga mitte üksi rühma esitajatel.

K. Ast (sd.): Ma tahaks ühe küsimise ette panna: kes on rühma esitajad?

Aruandja K. Wirma: Rühma esitaja on see, kes rühma nimel kõneleb.

J. Seljamaa (töer.): Niisugune kord oli Wene riigiwolikogus, et kui kõnelejate nimekiri oli kinni pandud, siis ta uuesti awati ja seda panen ma ka siin ette.

Juhataja A. Birk: Kes on selle poolt, et § 51-sesse parandus saaks wõetud, nimelt lõpulause järgmiselt redigeerida: „siis awatakse tema kõne järele läbirääkimised uuesti.“ (Hääletatakse.) Parandus on nähtawa enamusega wastu wõetud. Kes on § 51 wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) § 51 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 52. Kõik ettepanekute ja seaduseelnõude parandused ja täiendused tehakse kirjalikult.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 52 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 53. Enne hääletamist awaldab koos-

oleku juhataja kõik ettepanekud, parandused ja täiendused.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 53 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 54. Parandused ja täiendused hääletatakse enne, kui need ettepanekud ehk seaduseelnõu osad, mille kohta nad tehtud.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 54 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 55. Kui ettepaneku tegija ehk komisjoni aruandja paranduse ehk täiendusega ühineb, siis ei panda seda parandust eraldi hääletamisele, waid tuleb terve ettepanek muudetud kujul.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 55 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 56. Kui parandusi ja täiendusi mitu, siis hääletatakse kõige pealt need, mis ettepanekust kõigerohkem lahku lähewad. Kui sarnast wahet ei ole, siis hääletatakse neid sisseandmise järjekorras.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 56 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 57. Otsused tehakse liht häälteenamusega, wälja arwatud juhtumised, mis ette nähtud paragrahwides 28, 49, 58, 59, 75.

T. Kalbus (töer.): Üks paragrahw kukkus wälja, sellepärast on nummeratsioon teine.

Juhataja A. Birk: See on redakt-siooniline parandus. Kes on selle paragrahwi poolt, palun käed üles tõsta? (Hääletatakse.) § 57 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 58. Hääletamine sünnib lahtiselt ehk kinniselt, kui seda vähemalt 10 liiget nõuawad. Hääletamine võib ühe kolmandiku koosolijate liigete soowil ka nimeline olla.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 58 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 59. On hääletamisel üks ettepanek, siis loetakse hääli poolt ja vastu ja tunnistatakse ettepanek wastuwõetuks, kui ta hääli rohkem poolt, kui vastu sai, erapooletuks jäänutest hoolimata. On hääletamisel mitu ettepanekut, siis hääletatakse kõik ettepanekud ainult poolt ja tunnistatakse see ettepanek wastuwõetuks, mis kõigesuurema absoluutse enamuse sai. Ei saanud aga ükski ettepanek absoluutset enamust, siis hääletatakse kõik ettepanekud uuesti, kuid juba poolt ja vastu ses järjekorras, kui nad enamuse järele esimesel korral hääli saanud ja tunnistatakse wastuwõetuks see ettepanek, mille poolt antud häältearw, kui sellest wastuantud maha arwatud, kõigesuurem on. Ei saanud ka sel teel ükski ettepanek enam poolt, kui vastu, siis loetakse küsimus otsustamatuks.

Märkus. Kui üks kolmandik koosolijatest liigetest nõuab ettepaneku wastuwõtmist absoluutse häälteenamusega, siis otsustatakse ettepanek teisel koosolekul. Kui ka teisel koosolekul ettepanek absoluutset häälteenamust ei saa, siis loetakse ta wastuwõetuks ka relatiivse koosolijate häälteenamusega.

J. Tõnisson (rhw.): See on nii suur ja pikk paragrahw, et seda täna küll ei jõua arutada. Esimeses osas tunnistatakse ettepanek wastuwõetuks „erapooletuks jäänutest hoolimata.“ Siin võib tulla, et 100 liikmest 15 poolt, ja 10 vastu on, kuna 75 jääwad erapooletuks. Ja ega see võimatu ei ole. Mis siis teha? On hääletamisel mitu ettepanekut, siis maksab esimene otsus, nii võib tulla, et väikese käputäie häältega pannakse seadus maksma. (W a h e l h ü ü d e d: E l i k o n m õ n e d l e i g e d.) Ega nende seisukohast ei otsustata, kes leiged on. Peame leigete vastu niisuguse paragrahwi leidma, kus ette nähtud on kindel hääletamise kord. Siin on minu arwates nõudmiseks, et otsuseks tarwilik on absoluutne enamuse. Olgu. Mis on aga teise järgu mõte? On hääletamisel mitu ettepanekut, siis tunnistatakse hääletatuks ainult need, mis absoluutse enamuse said. Et mitu ettepanekut absoluutse enamuse saaksid, see võib wahest mõnikord juhusline olla; mõni hääletab mitme ettepaneku poolt. Aga see ei ole võimalik, et meie selle ju-

huse oma kodukorra aluseks wõtame. Siin on õieti jutt ainult relatiivsest häälteenamusest. Ja siin on siis küsimus, kuidas meie selle relatiivse enamuse normeerime, ehk tema makswaks tunnistame? Kui meie pärast, ütleme, poolt hääletame, kunni tarwilik häältearw kätte saadakse, kui üks kolmandik koosolijatest nõuab, siis võib ka absoluutset häälteenamust katsuda kätte saada. Minu arust on ka ühe kolmandiku häälte nõudmine võimatu. Kui meie tahame nüüd ülepea midagi kuskil otsuseks teha, siis on seadusandlises asutuses tarwis kindlaks määrata, et ikka enamuse maksab. Kui nüüd ainult ühe kolmandiku häälte nõudmise peale hakatakse hääletama, siis on sellega öeldud, et meie vähemusega wõtame otsused vastu. Et meil aeg nüüd hiljaks jääb, siis jätame selle paragrahwi teiseks korraks. Kui meie paragrahwi wahepeal redigeerima hakkame, siis läheb see raskeks, kunni meie terve punkti läbi wõtame.

Juhataja A. Birk: On ettepanek sisse antud, et täna koosolek lõpetada.

J. Tõnisson (rhw.): Mina ei ütle mitte, et tänast koosolekut lõpetada, waid et kui meie selle paragrahwi wahele jätaksime ja edasi läheksime, wahest ehk jõuaksime muuga lõpule.

L. Olesk (töer.): Panen ette koosolekut lõpetada.

M. Kurs-Olesk (sd.): Meie oleme tarwiliseks arwanud sellel nädalal veel pühade waheaega teha. Ma juhin tähelepanu selle peale, et teiste riikide parlamentides istutakse sagedasti kaksteistkümmend tundi töötades koos ja meie ei suuda täna nii palju jõupingutust teha, et esimest lugemist ära lõpetada.

J. Seljamaa (töer.): Meie ei wõi siin teiste riikide parlamente mitte arwesse wõtta, sest teistes parlamentides ei töötata mitte sel määral, kui Eesti Asutawas Kogus. Meil tuleb enne Asutawa Kogu istumisi igal hommikul komisjonides töötada, samuti ka tihti veel peale Asutawa Kogu istumisi õhtul, kuna mujal parlamentides neil päewil, kui komisjonid töötawad, parlamendi istumist mitte ei ole. Teen sellepärast ettepaneku praegust

koosolekut lõpetada ja järgmist koosolekut kindlaks määrata.

Juhataja **A. Birk**: On ettepanek tehtud koosolekut lõpetada. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

4. Iseseiswuse aktile allakirjutamine. Enne kui järgmise koosoleku aja kindlaks määrame, palun neid

Asutawa Kogu liikmeid, kes iseseiswuse aktile alla kirjutanud pole, ja kes täna siin wiibiwad, seda nüüd teha. Alla kirjutanud pole veel järgmised Asutawa Kogu liikmed: A. Jürman, M. Bock (Ei ole), H. Koch (Ei ole) (Hüüded: Asjata waew!), N. Köstner, A. Laar, A. Loorits, K. Lukk, M. Martna, J. Meyer (ei ole), H. Kuusner, N. Talts, M. Neps, A. Sternfeld, J. Reinthal. Kõrwalolewal laual leiate tindi ja muud kirjutusabinõud. Ma kutsun ülesloetud isikuid oma nimesid iseseiswuse aktile alla kirjutama.

Palun kohtadele asuda. (Allakirjutamine.) Annan Asutawale Kogule teada, et iseseiswuse aktile on alla kirjutanud järgmised Asutawa Kogu liikmed: N. Talts, A. Jürman, Mihkel Martna, A. Loorits, K. Lukk, H. Kuusner, M. Neps.

5. Briti kuningliku walitsuse wastus Asutawa Kogu esimehe telegrammi peale. Peale selle on mul järgmist Asutawale Kogule teada anda: Meie välissaatkonna esitaja Piip'i käest

Pariisist on tulnud Asutawa Kogu nime peale järgmine telegramm: Wastuseks minu kirja peale, milles mina Briti kuninglikule walitsusele Eesti Asutawa Kogu esimehe telegrammi edasi andsin, ütleb mr. Balfour muuseas: „Tema majesteedi walitsus on sümpaatiaga ja inestusega tähele pannud seda wahwat wõitlust, mis Eesti rahwas on pidanud enda kaitseks enamlaste pealetungimise wastu ja mis puutub Eesti küsimuse lõpulikusse korraldamisesse rahu-konwerentsil, siis tahaks meelde tuletada esimees Reile neist töotustest, mis Eesti saatkonnale 1919 a. maikuul juba on antud ja mille juurde tema mõtleb täiel mõõdul kindlaks jääda.“

(Waljud kiiduwaldused üle saali. Parempoolsed ja tööera-

kond plaksutawad püsti seistes.)

Jääb ära määrata weel, kas homme koosolek teha ja mis ajal. On ettepanek tehtud kell 4 koosoleku määrata.

6. Järgmise koosoleku määramine. **J. Tõnisson** (rhw.): Panen ette homme kaks koosolekut: esimene enne lõunat kell 11, teine p. l. kell 4.

A. Rei (sd.): Kodukord ei ole mitte nii tähtis, et teda pühadeks wahela jätta ei wõi. Tema on just tööajaks tarwis, ja kui meie pühade ajal peame puhkama, siis ei pruugi meie nüüd just nii väga rutata. Ajutise walitsemise korra wõib wastu wõtta — ja seda jõuame ka ilma homse kahekordse koosolekuta. Kodukord wõib aga pühadeks pooleli jääda.

J. Tõnisson (rhw.): Meil pidi päewakorras olema teisi asju. Seal tulewad näituseks Asutawa Kogu poolt walida Riigikohtu liikmed, siis on weel tarwilik seadusandliku delegatsiooni walimise kord õhtupooleks walmis teha. Seadusandliku delegatsiooni tegewus seisab, sellega ka seadusandmine. Elu ei oota aga ometi, ega seisa. Ja walitsus ei saa ka midagi teha. Meie peame enne wahela nende asjade otsustamiseks kokku tulema. Kardan, et ühe koosolekuga wälja ei saa, sellepärast panen ette homme kaks koosolekut pidada, olgu nad siis nii lühikesed, kui tahes. Neljapäewal peaksime ka weel kokku tulema, selleks ajaks loodan, et saab seadusandlik delegatsioon kodukorra walmis.

J. Wain (sd.): Seadusandlik delegatsioon jääks ilma juhtnöörideta ja igatahes nüüd, et põhiseaduse komisjon seadusandlise delegatsiooni wõimupiirid ära määraaks ja Asutaw Kogu tema wastuwõtmise puhul saaks sõna wõtta soowikorral ja siis weel delegatsioon saaks walitud. Selleks igatahes enam aega ei jätku.

Juhataja **A. Birk**: On kaks ettepanekut, esimene, et homme üks koosolek pidada, ja teine, et pidada kaks koosolekut. Panen hääletamisele selle ettepaneku, mis nõuab kahte koosolekut, kui kaugemale ulatawama ettepaneku. (Hääletatakse. Loetakse hääli.) 29 häälega 18 wastuolemi-

sel on otsustatud homme selle hääletamisele. (Hääletatakse.)
2 koosolekut ära pidada. Aja Nähtawa enamusega on ette-
kohta on tehtud ettepanek: esimene panek vastu võetud. Lõpetan
kell 11 ja teine kell 4 p. l. Teistsuguseid koosoleku.
ettepanekuid aja kohta ei tehta? Panen Koosolek lõpeb kell 9.25 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Abiesimees **A. Birk.**

Abisekretäär **A. Jürman.**

Abisekretäär **H. Raudsepp.**